공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2020 - 244 호 2020. 8. 13.

사 건 번 호 2018제하1328

사 건 명 한국조선해양(주) 및 현대중공업(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 1. 한국조선해양 주식회사(舊 현대중공업 주식회사)[1)]
서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 14층
대표이사 권○○, 가○○

2. 현대중공업 주식회사
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
대표이사 한○○

대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 정영식, 전기홍, 강재웅

심 의 종 결 일 2020. 7. 10.

주 문

1) 이 사건 관련 행위사실이 있었던 당시 舊 현대중공업 주식회사는 2019. 6. 3. 존속법인인 한국조선해양 주식회사와 신설법인인 新 현대중공업 주식회사로 물적분할되면서 이 사건 관련 사업부는 동일한 날짜에 新 현대중공업 주식회사로 승계되었다.

1. 피심인 현대중공업 주식회사는 수급사업자 ㅇㅇ기계 주식회사에게 정당한 사유 없이 피스톤 제작과 관련된 H32/40 피스톤 스커트 작업표준서, H32/40(신목형) 실린더헤드 작업표준서 및 지그(Jig)개선자료 등의 기술자료를 자기에게 제공하도록 요구하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 현대중공업 주식회사는 수급사업자 ㅇㅇ기계 주식회사에게 피스톤 제작과 관련된 피스톤 모델별 4M 관련보고서 및 관리계획서, H21/32 치수 검사성적서 등의 기술자료 제공을 요구하면서, 기술자료의 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령 제7조의3에서 규정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 교부하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 현대중공업 주식회사는 수급사업자 ㅇㅇ기계 주식회사로부터 취득한 H32/40 관리계획서, H21/32 피스톤 관련 샘플링 품질 검증, H21/32 피스톤 관련 중요부품 샘플링 품질검증, L23/30 피스톤 개발 전·후 비교현황, SH752호선 H21/32 치수 검사성적서 등의 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 유용하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인 현대중공업 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 970,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 한국조선해양 주식회사[2](舊 현대중공업)는 2019. 6. 3. 투자사업부문 등을 제외한 조선관련 사업부문 전부를 물적분할하여 사명을 新 현대중공업으로 하는 종속기업을 신규설립 하였다. 피심인 한국조선해양 및 현대중공업[3]은 선박, 엔진 등을 제조·판매하는 사업자이고, 중소기업자인 ㅇㅇ기계에게 피스톤 등 선박 구성 부품 제작을 위탁한 자이므로 하도급거래 공정화에 관한 법률[4] 제2조 제2항 제1호에 따른 원사업자에 해당한다.

2 신고인 ㅇㅇ기계(이하 '신고인' 또는 'ㅇㅇ기계'라 한다.)는 피심인으로부터 선박의 발전용 엔진 등에 사용되는 제품 및 부품의 제조를 위탁받은 중소기업자이므로 법 제2조 제3항에 따른 수급사업자에 해당한다.

3 피심인 한국조선해양의 일반현황은 <표 1> 기재와 같고, ㅇㅇ기계의 일반현황은 <표 2> 기재와 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(단위 : 억 원, 명)

구분	2018년	2017년	2016년
자산총계	199,779	199,302	295,668
매출액	80,667	101,058	152,353
- 조선부문	41,825	45,400	71,015
당기순이익	△3,511	40,924	2,849
상시고용 근로자수	15,107	15,796	21,384

* 자료출처 : 피심인 제출자료, KISLINE

<표 2> 신고인의 일반현황

(단위 : 백만 원, 명)

2) 이하 회사명을 표기할 때 '주식회사'는 생략한다.

3) 피심인 한국조선해양(舊 현대중공업)은 현재 이 사건과 관련된 조선관련 사업을 영위하고 있지 아니하므로 분할되기 이전인 2019. 6. 3.까지의 상태를 의미한다. 이하에서는 특별한 사정이 없는 한 피심인은 행위 주체인 한국조선해양을 지칭한다.

4) 이하 '하도급거래의 공정화에 관한 법률'은 '법'으로 약칭한다.

구분	2015년	2016년	2017년
매출액			
상시고용 근로자수			

* 자료출처 : 신고인 제출자료, KISLINE

나. 관련 제품, 시장구조 및 실태

1) 조선업

가) 조선업 특징

4 조선업은 해운업, 수산업 등에 사용되는 선박을 건조하고 낡은 선박을 수리하여 그 형태나 용도를 변경하는 등으로 개조하는 산업을 말한다. 조선업은 다음과 같은 특징을 가진다.

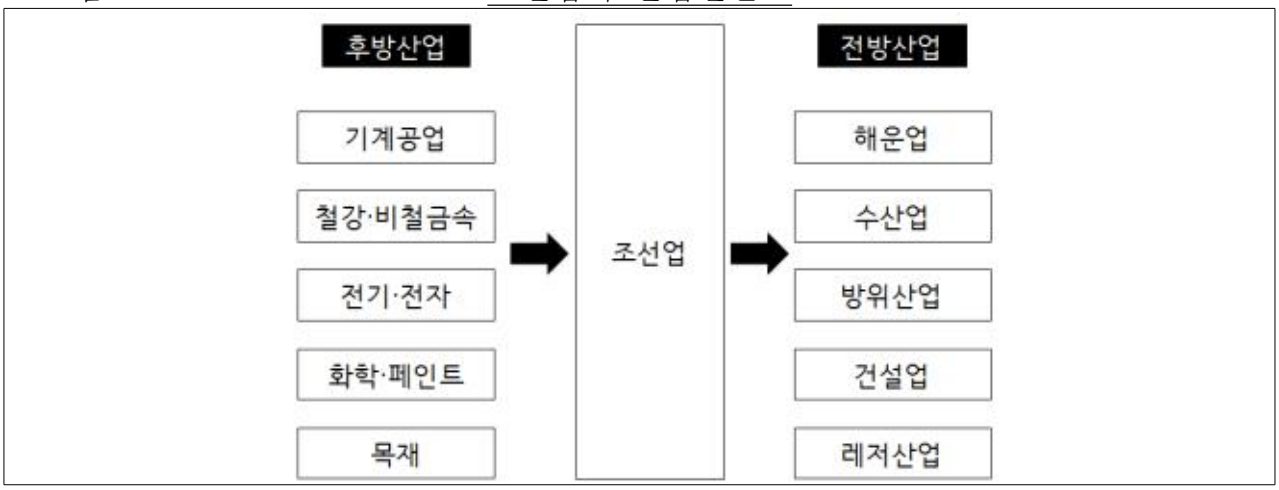
5 첫째, 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비 투자가 필요한 장치산업이자 장기간의 선박건조에 소요되는 운영자금을 필요로 하는 자본집약적 산업이면서, 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업이다.

6 둘째, 조선업은 세계가 단일시장을 형성하고 있으며 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황, 국가경쟁력, 각국의 무역정책 등에 많은 영향을 받는 경기민감형 산업이다.

7 셋째, 이에 따라 조선업은 막대한 설비 및 자본투자, 생산능력 및 인력, 설계 및 건조공법상 기술수준 등을 단기간 내에 확보하기 어렵고 외부 환경의 영향을 장기간 견뎌낼 수 있는 위험산업으로 분류되기 때문에 기존 기업 간의 경쟁강도는 높지 않으나 진입장벽은 높은 산업이다.

8 아울러, 조선업은 전후방 산업에 대한 파급효과가 매우 크다. 조선업과 연관된 전후방 산업들의 연관관계는 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 조선업의 산업연관도



나) 조선업 실태

9 전세계 선박 발주량은 2016년 최저치를 기록한 이후 점차 증가하고 있으나 최근 10년 평균대비 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 선가상승과 환경규제 불확실성 등으로 인하여 선주들은 발주에 신중한 입장을 취하고 있다고 분석되기도 한다.

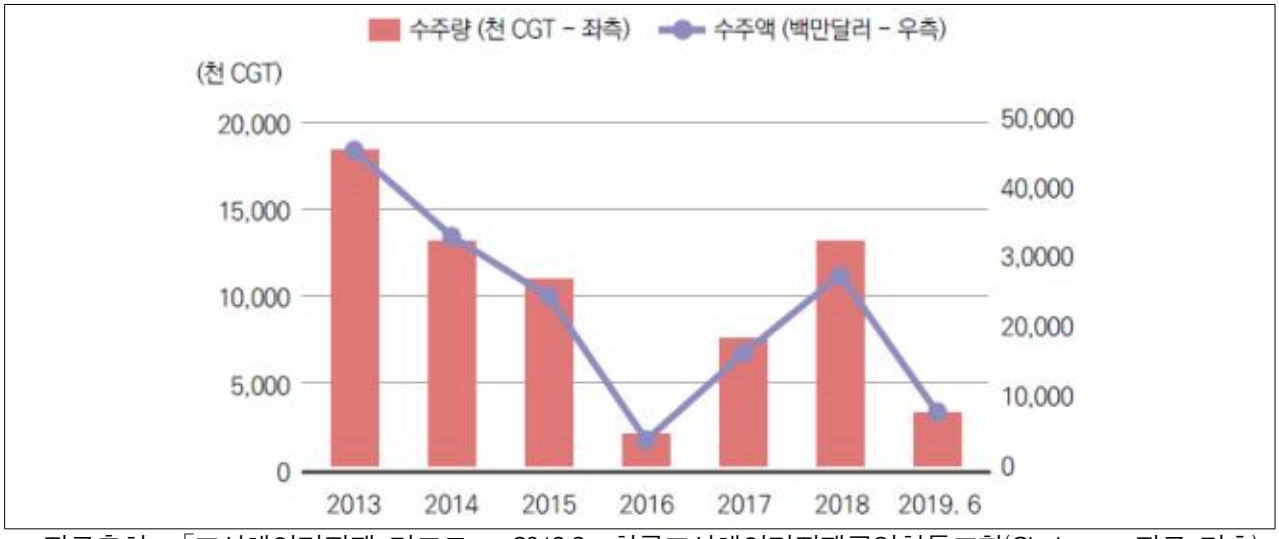
<그림 2> 전세계 선박 발주량

* 자료출처: 「조선산업 현황 및 향후 전망」, 2018.12., 한국무역보험공사(Clarksons 자료 기초)

10 우리나라는 2016년 수주량과 수주액에 있어서 최저점을 갱신한 이후 꾸준히 시장점유율을 높여오고 있었으나 중국이 자국 리스社에게 자국물량을 대량으로 발주하는 등 집중 지원하고 있어 중국과의 경쟁이 지속될 것으로 전망되기도 한다.

<그림 3> 한국 신조선[5] 수주량 및 수주액 추이

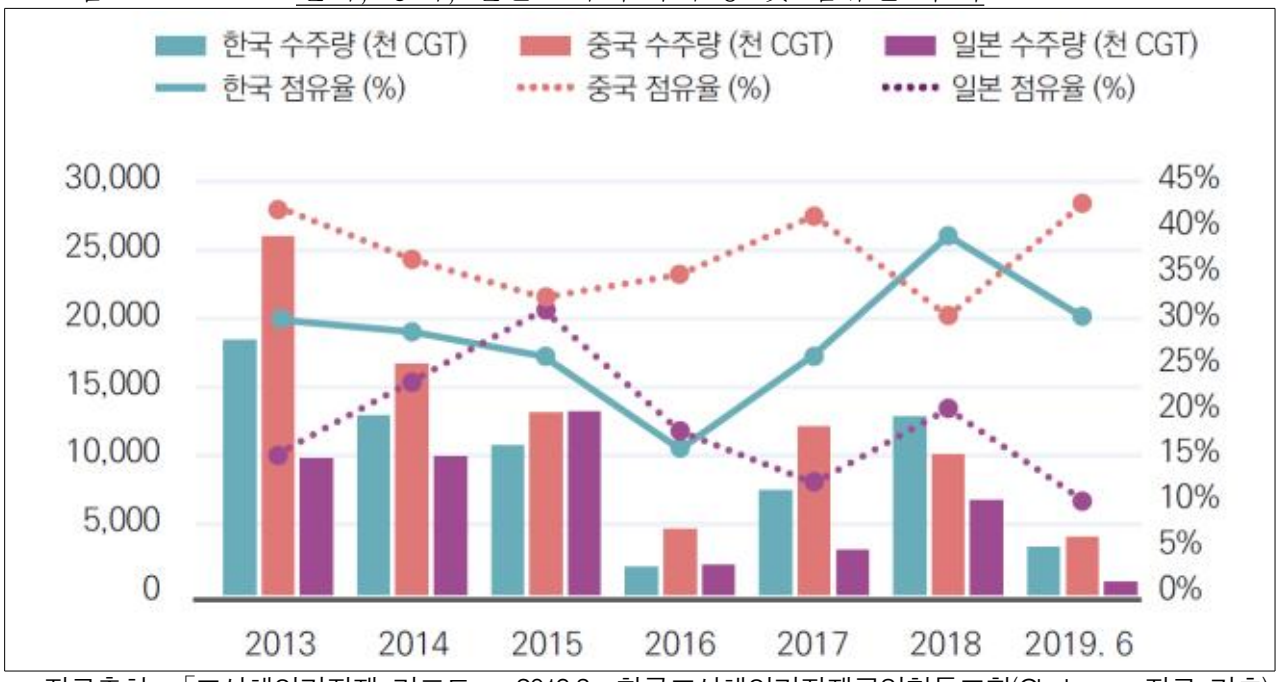
5) 새로 건조하는 선박



* 자료출처: 「조선해양기자재 리포트」, 2019.8., 한국조선해양기자재공업협동조합(Clarksons 자료 기초)

11 조선업은 전 세계가 하나의 시장을 구성하고 있다. 단일시장인 전세계 시장에서 특히, 한국, 중국, 일본 3국의 수주량과 점유율 추이를 살펴보면 <그림 4>와 같다. 한국은 꾸준히 수주량을 증가시켜, 2018년에는 세계 1위의 수주량과 시장점유율을 달성하기도 하였으나, 최근 5개년의 수주량 등을 살펴보았을 때는 여전히 중국의 우위가 유지됨을 확인할 수 있다.

<그림 4> 한국, 중국, 일본 3국의 수주량 및 점유율 추이



* 자료출처: 「조선해양기자재 리포트」, 2019.8., 한국조선해양기자재공업협동조합(Clarksons 자료 기초)

12 2018년 말 기준으로 세계 조선업체의 시장점유율은 현대중공업 그룹(13.0%), 대우조선해양(7.3%), 삼성중공업(5.8%) 순이며, 10대 업체 중 국내업체가 차지하는 비중은 26.1%에 달한다.

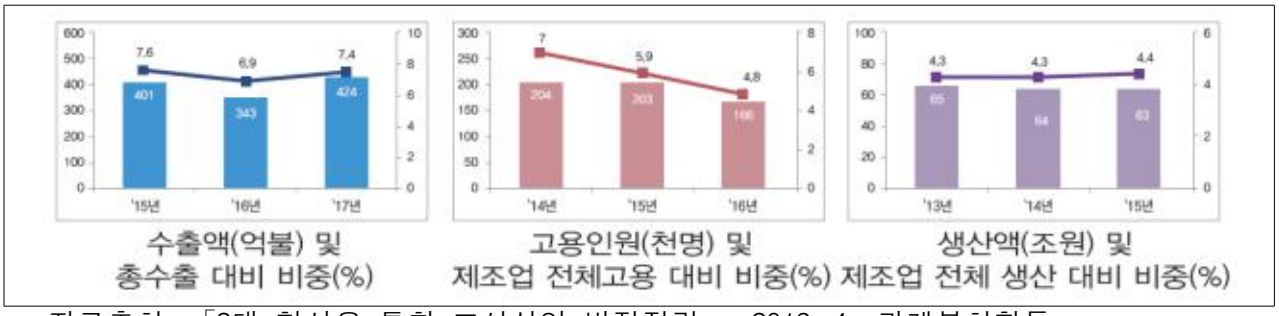
<표 3> 세계 조선업체 시장점유율 (단위: 천CGT, %)

순위	조선업체 이름	수주잔량	점유율
1	현대중공업그룹[6]	10,407	13.0
2	대우조선해양	5,844	7.3
3	삼성중공업	4,602	5.8
4	Jiangsu new YZJ(중국)	2,120	2.4
5	Shanghai Waigaopiao (중국)	1,954	2.4
6	New Times SB (중국)	1,714	2.1
7	Meyer Werft (독일)	1,679	2.1
8	Atlantique Chantiers (프랑스)	1,546	1.9
9	이마바리조선 (일본)	1,491	1.9
10	Fincantieri Monflaco (이탈리아)	1,282	1.6
전 세계 합계		79,946	100

* 자료출처: 「World Shipyard Monitor(Volume 26. No.1)」 2019. 1., Clarksons Research

13 조선업은 국내 수출 및 고용의 7%, 제조업 생산의 4%를 차지하고 있으며, 전국 5대 권역(경남, 울산, 부산, 전남, 전북)을 중심으로 지역경제에 크게 기여하고 있다.

<그림 5> 산업에 대한 조선업 기여 현황(수출액, 고용인원, 생산액)



* 자료출처: 「3대 혁신을 통한 조선산업 발전전략」, 2018. 4., 관계부처합동

14 국내 조선부문 시장점유율을 정리하면 <표 4>와 같다. 피심인이 속한 현대중공업그룹은 우리나라 조선부문(특수선박 제외) 50% 내외의 시장점유율을 유지하고 있으며, 대형조선 3사가 98%가 넘는 시장점유율을 유지하고 있다.

6) 피심인, 현대삼호, 현대미포조선을 포함한다.

<표 4> 우리나라 조선부문 시장점유율 (단위: 천CGT, %)

구분	2017년		2018년		2019년 상반기	
	수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율
현대중공업그룹	11,569	59.1	12,038	52.3	3,070	49.1
대우조선해양	3,953	20.2	6,170	26.8	1,795	28.7
삼성	3,677	18.8	4,722	20.5	1,354	21.7
기타	375	1.9	81	0.35	30	0.48
합계	19,574	100	23,011	100	6,249	100

* 자료출처: 「한국조선해양(주) 2019년 반기 사업보고서」, 2019. 8. 14., 한국조선해양주식회사 (한국조선해양플랜트협회 자료를 참고하여 작성)

2) 조선기자재산업

가) 조선기자재산업 특징

15 조선기자재산업은 선박의 건조나 수리에 사용되는 모든 기계와 자재류를 생산하는 산업으로 조선업을 뒷받침하는 산업을 말한다. 선박의 건조와 수리에 투입되는 각종 기계와 자재류는 약 969종에 이르며, 선박의 구성 분야별로 크게 4개, 기관(Engine&Machinery), 선체(Hull), 의장(Outfitting), 전기·전자(Electric&Electronic)로 분류되기도 한다.

<표 5> 조선기자재 분류

구분	분류	주요제품
기관	추진기계	디젤기관, 증기터빈, 터보챠저, 프로펠러, 축류 등
	보조기계	펌프, 왕복/원심 공기압축기, 조수기, 흡・배기 팬(Fan) 등
선체	화학제품	도료, 합성수지, 고무제품, 아교, 페인트, 플라스틱 등
	용접재료	전기용접봉, 산소, 질소, 아세틸렌 등
	주단강품	Rubber Stock, Rubber Pintle, Stern Tube 등
	금속제품	연강판, 고장력강판, 아연판, 형강 등
의장	조타장치	조타기, Rubber, Auto Pilot 등
	항해기기	레이더, 방향탐지기, Gyro Compass 등
	계선장치	Anchor, Windlass, Capstan, Fair Leader 등
	하역장치	크레인, 윈치, Derrick, Hoist 등
	안전설비	구명정, 구명동의, 방화장치 등
	주거설비	위생기구, 냉동장치, 주방설비 등
	배관설비	밸브, 파이프, Flange, Elbow 등
	어로장비	어로탐지기, 집어등, Wire Reel 등
전기·전자	동력장치	모터, 변압기, 배터리, 전열기 등
	배선장치	주배선반, 배선기구, 박용전선 등

	조명장치	조명등, 서치라이트
	통신장비	무선송수신기, 주파수변환장치, 텔렉스, 전화기 등
	계기류	압력계, 온도계, 속도특정장치 등

* 자료출처: 「조선기자재」, 2002, 한국조선기자재협동조합

16 조선소의 수주량과 건조량 변동에 따라 조선기자재 산업은 직접적인 영향을 받게 된다. 선박의 종류와 형태에 따라 차이는 있으나 선박 한 척을 건조할 때 대략 460여종의 기자재가 투입되며, 조선기자재 비용은 선박 건조원가의 약 55~65% 정도를 차지하기 때문이다.

17 조선기자재 산업은 조선업의 영향을 크게 받기 때문에 조선업과 비슷한 산업 특성을 가진다. 세계 시장이 하나의 단일시장이며 경쟁이 치열하고 국제계약에 의한 엄격한 품질관리 규정을 준수하여야 하며 국제 경쟁력이 요구된다. 또한, 세계적인 A/S망의 확보와 장기간의 기술축적이 필요하며, 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 산업에 대한 영향이 크다.

18 건조되는 선박의 종류와 유형에 따라 소요되는 기자재의 종류는 매우 다양하나 품목별 요구 사양이 복잡하기 때문에 기자재의 표준화, 규격화가 어렵다. 조선업체의 사양에 의존하여 생산하는 주문생산방식이 대다수를 이루며, 다품종 소량생산의 형태를 가진다.

19 나아가 조선소에서는 선박을 수주하고 일정한 기간이 지난 다음 조선기자재 업체에 발주를 하고, 선박을 건조하기 이전에 기자재를 납품받기 때문에 공기 및 납기의 기간 차이가 짧은 편이다.

나) 조선기자재산업 실태

20 조선기자재산업이 제조업에서 차지하는 비중은 2017년 기준으로 사업체 수는 0.55%, 종사자 수는 2.4% 수준으로 종업원 100인 미만의 소규모 기업이 전체의 92.7%를 차지하며, 이 중에서도 10인 미만 업체들이 56.2%에 달하는 등 규모가 영세

하다[7].

21 <표 6>에서 확인할 수 있는 바와 같이 조선기자재산업에 종사하는 전체 인력은 2012년부터 지속적으로 감소하고 있다.

<표 6> 조선기자재업체 인력 현황 (단위: 명)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
기관	20,674	20,316	17,314	16,989	16,141	16,079
선체	2,040	6,989	6,787	6,717	6,010	5,897
의장	17,014	17,101	16,678	16,232	15,728	14,395
전기・전자	18,825	18,798	18,102	18,325	18,147	17,004
합계	63,553	63,204	58,881	58,263	56,026	53,375

22 <표 7>의 조선기자재 생산 및 공급 현황을 살펴보면, 2014년부터 2016년까지 생산금액은 지속적으로 감소하였으나, 같은 기간 동안 공급금액은 2016년에 일부 반등하는 현상도 확인된다.

<표 7> 조선기자재 생산 및 공급 현황 (단위: 백만 원)

구분	분류	생산			공급		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
기관	추진기계	3,431,938	3,294,869	3,142,891	3,266,152	2,834,230	2,552,582
	보조기계	1,265,970	1,032,422	1,321,405	1,172,755	987,670	1,214,300
	소계	4,697,908	4,327,291	4,464,296	4,438,907	3,821,900	3,766,882
선체	화학제품	27,940	48,921	45,697	28,240	49,063	44,469
	용접재료	195,203	247,105	264,125	194,625	244,291	227,259
	주단강품	266,217	304,290	203,451	275,121	342,109	297,432
	금속제품	45,988	47,342	56,124	45,942	44,209	48,101
	소계	535,348	647,658	569,397	543,928	679,672	617,261
의장	조타장치	64,217	63,785	61,489	63,325	61,123	67,654
	항해기기	46,960	49,090	54,026	47,941	48,930	51,500
	계선장치	204,003	200,653	221,337	206,565	197,450	234,104
	하역장치	505,049	509,707	519,424	506,852	508,237	529,684
	안전설비	172,212	196,096	201,435	171,068	184,458	198,762
	주거설비	1,736,964	1,866,048	1,447,275	1,750,838	1,734,532	1,600,746
	배관설비	466,560	663,291	725,842	445,113	600,747	842,601
	어로장비	1,245	1,381	896	1,247	1,123	1,004
	소계	3,197,210	3,550,051	3,231,724	3,192,949	3,336,600	3,526,055
전기·전자	동력장치	253,213	234,291	275,119	252,009	217,098	266,419
	배선장치	913,700	909,844	912,346	915,590	826,734	840,299

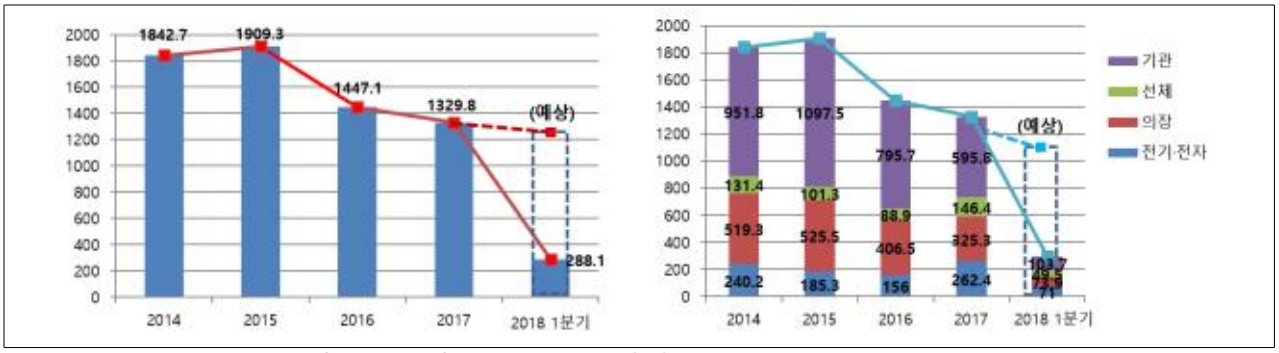
7) 「2019 뿌리산업백서」, 2019. 5. 21., 산업통상자원부, 한국생산기술연구원, 국가뿌리산업진흥센터, 455면

	조명장치	168,870	166,778	148,195	156,756	154,678	145,147
	통신장비	58,089	66,289	61,395	57,514	64,971	60,007
	계기류	207,342	198,890	200,119	206,541	186,719	213,104
	소계	1,601,214	1,576,092	1,597,174	1,588,410	1,450,200	1,524,976
총계		10,031,680	10,101,092	9,862,591	9,764,194	9,288,372	9,435,174

* 자료출처: 한국조선기자재공업협동조합 누리집 자료실 통계자료

23 다만, 국내의 조선기자재의 수출금액은 2016년 큰 폭으로 감소하였고, 2016년 이후로는 완만히 감소하고 있다. 조선업의 불황이 조선기자재의 수출금액에도 영향을 미친 것으로 파악된다. 조선기자재의 대분류별 수출금액을 살펴보면, 이 사건 관련 선박엔진이 포함된 기관의 수출금액이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이를 이어 의장, 전기·전자, 선체 순서대로 많은 수출금액을 차지하는 것을 확인할 수 있다.

<그림 6> 조선기자재 수출금액 및 대분류별 수출금액



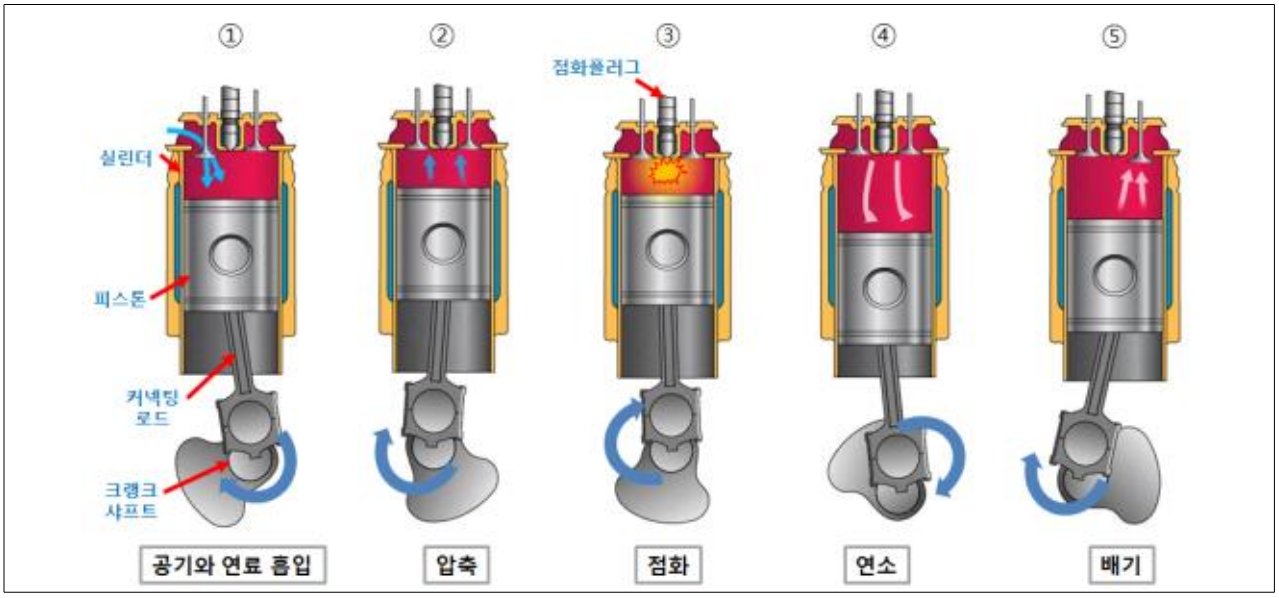
* 자료출처: 한국조선기자재공업협동조합 누리집 자료실 통계자료

3) 선박용 디젤엔진

가) 엔진의 개요

24 엔진(engine)은 일정한 형태의 에너지를 동력 에너지로 전환하는 장치이다. 이 중 내연기관(internal combustion engine)은 내부의 가솔린 또는 디젤 연료를 사용하여 발생하는 열에너지를 동력에너지로 변환하는 장치를 말한다.

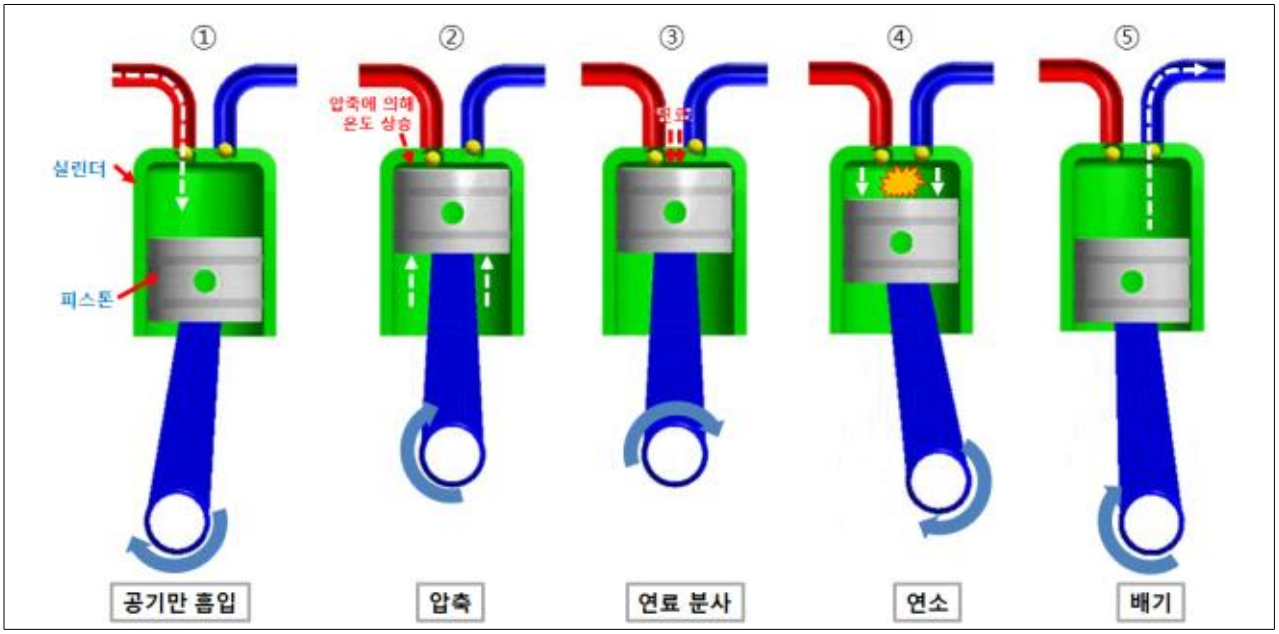
<그림 7> 가솔린 엔진의 동작



25 가솔린 엔진과 디젤 엔진은 그 명칭에서도 알 수 있듯 가솔린과 디젤 연료를 사용하는 점에서 차이가 있으며, 연소 방식에 있어서도 차이가 있다. 구체적으로 가솔린 엔진은 <그림 7>과 같이 ① 실린더 내부에 흡입된 공기와 가솔린 연료를 ② 최대한 압축한 이후 ③ 점화플러그를 통해 점화시켜 ④ 공기와 연료가 연소되는 폭발에 의해 생성된 강한 압력으로 피스톤이 하강하는 움직임이 이루어진 다음 ⑤ 연소 가스를 배출하여 다시 피스톤이 상승되는 주동작을 지속적으로 반복하여 작동한다. 이와 같이 피스톤이 반복적으로 상하 수직 운동을 함에 따라 피스톤과 연결된 커넥팅 로드가 움직이고, 커넥팅 로드의 끝단을 중심으로 크랭크 축이 회전운동을 하게 된다.

26 한편, 디젤 엔진은 <그림 8>과 같이 ① 실린더 내부에 흡입된 공기만을 ② 최대한 압축한 이후 ③ 연료를 분사시켜 이루어지는 ④ 폭발에 의해 피스톤이 하강하는 움직임이 이루어진 이후 ⑤ 연소 가스를 배출하여 다시 피스톤이 상승되는 주동작을 지속적으로 반복하여 작동한다. 디젤 엔진에 있어서, 피스톤의 상하 수직 운동에 따라 커넥팅 로드와 연결된 크랭크 축이 회전하는 기계적인 회전 동작 전달 원리는 가솔린 엔진과 동일하다.

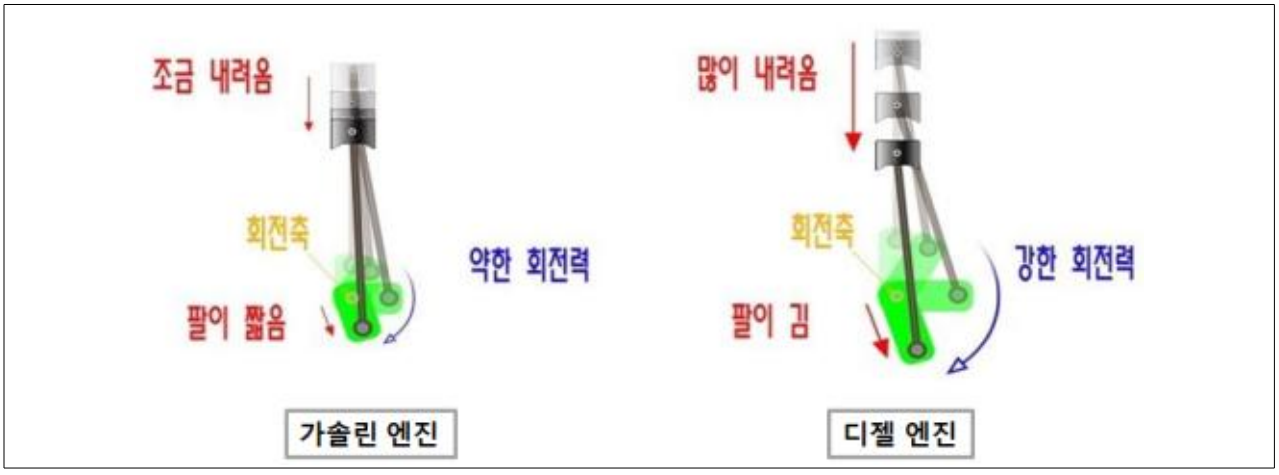
<그림 8> 디젤 엔진의 동작



27 디젤 엔진의 경우 공기를 압축하여 생성된 강한 열에 의하여 별도의 점화플러그 없이 점화가 이루어지기 때문에 가솔린 엔진과 비교하여 공기를 더 많이 압축할 필요가 있다. 결과적으로 피스톤이 공기를 압축하기 위해 실린더 위쪽으로 더 높게 이동하며 이에 따라 디젤 엔진 피스톤이 수직 운동하는 거리가 가솔린 엔진 피스톤이 수직 운동하는 거리보다 길다.

28 피스톤의 수직 운동에 의해 크랭크 축에 전달되는 회전력 역시 수직 운동 거리가 큰 디젤 엔진이 가솔린 엔진보다 크다. 덧붙여 디젤 엔진의 경우 피스톤의 운동 거리뿐만 아니라, 한 번에 분사되는 연료가 연소과정에서 모두 연소되기 때문에, 점화플러그에 의해 점화되는 부분부터 순차적으로 연소되는 가솔린 엔진의 경우보다 더 많은 회전력을 전달할 수 있다.

<그림 9> 가솔린엔진과 디젤 엔진의 피스톤 이동 및 회전력 비교



29 이러한 이유에서 디젤 엔진의 경우, 가솔린 엔진보다 더 큰 출력을 낼 수 있고 엔진의 크기가 커짐에 따라 디젤 엔진이 더 많이 사용된다. 다만, 디젤 엔진은 별도의 점화플러그를 사용하지 않아 고온, 고압의 환경에서 동작하여야 하므로, 가솔린 엔진에 비해 높은 내구성을 요하는 한편, 가솔린 엔진과 비교하여 회전속도가 느려 이를 보상하기 위해 보다 높은 체적을 필요로 한다는 단점이 있다.

나) 선박용 엔진

30 디젤 엔진은 용도에 따라 발전기에 사용되는 발전기용 디젤 엔진, 건설기계 또는 각종 산업용 장비에 탑재되는 산업용 디젤 엔진, 자동차, 대형 트럭 등에 탑재되는 차량용 디젤 엔진, 선박에 탑재되는 선박용 디젤 엔진으로 크게 나눌 수 있다. 선박용 디젤 엔진은 다시 디젤 엔진의 동력을 발전기에 연결하여 선박 내에서 사용되는 전기를 공급하는 데 사용되는 보조기관으로서의 선박용 디젤 엔진과, 디젤 엔진의 동력을 선박의 프로펠러와 같은 추진장비에 연결하여 선박을 추진시키는 주요기관으로서의 선박용 디젤 엔진으로 나눌 수 있다.

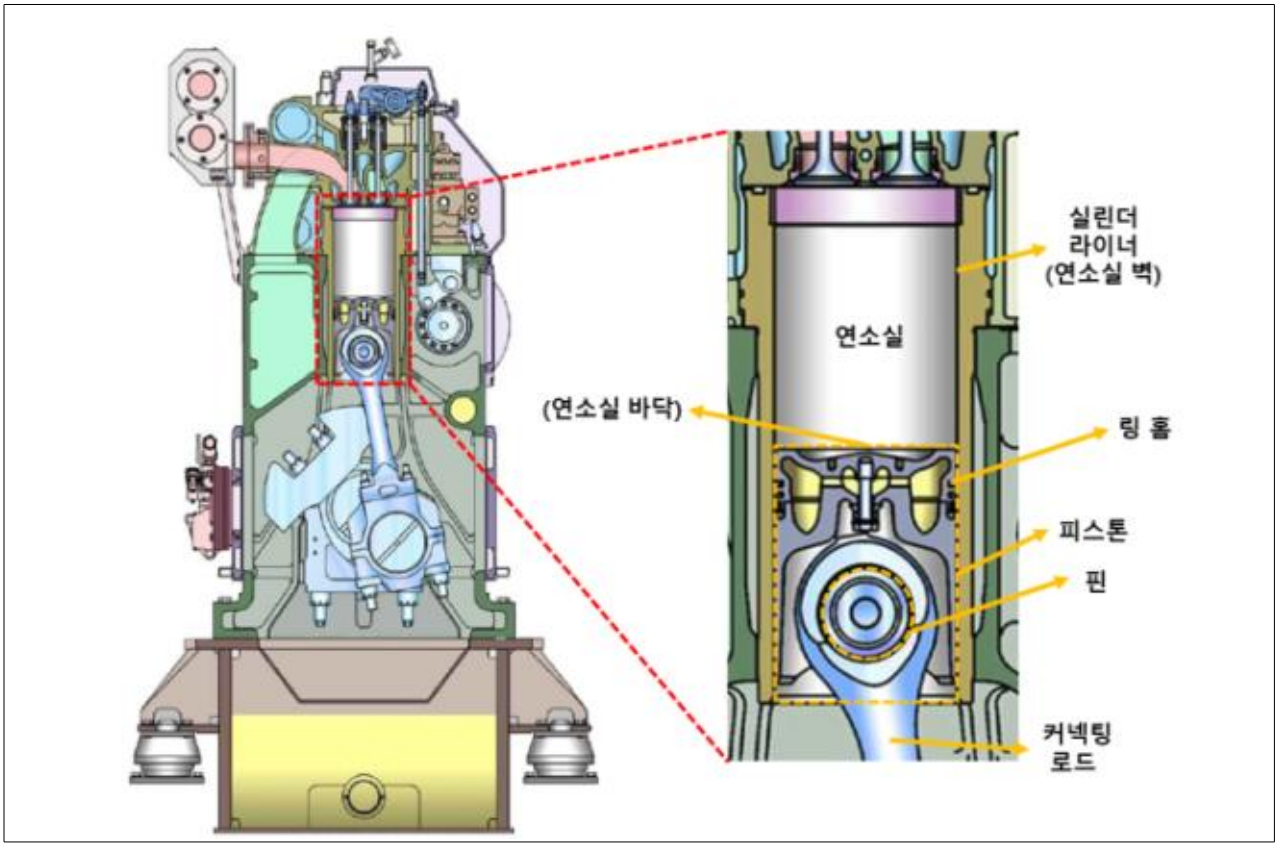
<표 8> 주기관(左)과 보조기관(右)으로서의 선박용 디젤 엔진

31 이 사건 관련하여 신고인이 제조하는 피스톤과 실린더헤드 등은 모두 보조기관으로서의 선박용 디젤 엔진에 장착되는 것으로, 이하에서는 보존기관으로서의 선박용 디젤 엔진에 국한하여 설명한다.

32 <그림 10>의 좌측은 피스톤이 장착된 보조기관으로서의 선박용 디젤 엔진의 단면도이고, 전체 선박용 디젤 엔진 중에서 <그림 8>을 참조하여 설명한 디젤 엔진의 연소가 이루어지는 엔진 주요 구성을 확대하여 간략하게 도시한 것이 우측이다.

33 피스톤은 연소실 벽을 구성하는 실린더 라이너에 대해 측면 접촉을 하면서 안내되어 상하 왕복 운동을 한다. 피스톤의 움직임에 따라 연소실의 크기가 커졌다 작아지는 것을 반복하고, 피스톤의 상부는 연료 분사, 흡기 및 배기가스 등을 직접적으로 받아내는 연소실 바닥을 구성한다.

<그림 10> 선박용 디젤 엔진의 단면과 연소실 확대도



다) 피스톤

34 이 사건의 대상인 피스톤은 연소실에서 발생하는 폭발 압력을 받아 상승과 하강 왕복운동을 하면서 피스톤 핀으로 연결된 커넥팅 로드를 통해 크랭크 축을 회전시키는 기능을 하는 부품이다.

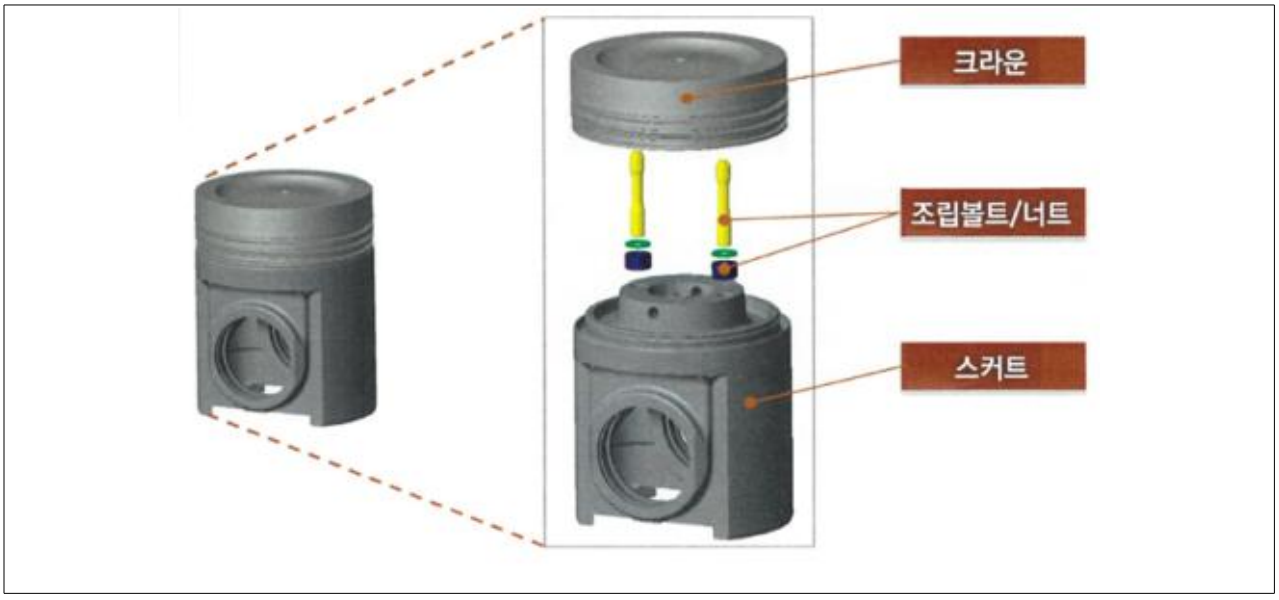
35 피스톤의 구조를 간단히 살펴보면, 피스톤은 피스톤 링[8]이 조립되는 링 홈을 기준으로, 그 상부를 크라운(Crown)이라 일컫고 하부를 스커트(Skirt)라 일컫는다.

<그림 11> 피스톤의 링 홈 및 피스톤 링

8) 피스톤이 실린더 라이너와 기밀을 유지하면서 운동을 하도록 하여 연소가스 누설을 방지해 연소 효율을 향상시키며 피스톤이 받은 연소열을 실린더로 전도하는 압축 링, 피스톤이 실린더 라이너를 원활하게 이동할 수 있도록 하는 윤활작용과 함께 실린더 라이너의 오일을 긁어내는 오일 링을 포함한다.

36 크라운과 스커트를 각각 제조한 후 이들을 볼트 등으로 결합하여 제조하는 분리형 피스톤(Composite Piston)[9]을 살펴보면 크라운과 스커트의 형상을 보다 쉽게 관찰할 수 있는데 이들은 겉으로 보이는 모습을 통해 그 이름이 붙여진 것으로 보면 된다.

<그림 12> 분리형 피스톤의 분해 사시도



37 크라운은 앞서 설명한 바와 같이 연소가스, 배기가스, 그리고 연료를 직접적

9) 조립형 피스톤이라고도 한다. 한편 이와 대응되는 구조로서, 크라운과 스커트를 한 번에 제조하는 일체형 피스톤(Mono Piston)이 있다.

으로 받아내는 연소실 바닥을 구성하는 부분으로 폭발 압에 강하도록 제조된다. 스커트는 크라운과 대비하여 상대적으로 긴 길이를 가져 실린더 라이너를 통해 피스톤의 운동을 안내하는 동시에 실린더 라이너에 측압을 전달하는 역할을 하므로 내구성, 마찰음, 그리고 열팽창성을 고려하여 설계하게 된다.

38 연료의 폭발에 따라 피스톤이 운동을 하게 되면 피스톤의 온도가 높아져 이를 냉각시킬 필요가 있다. 피스톤의 내부에는 피스톤의 열을 냉각시키기 위한 쿨링갤러리(Cooling Gallery)[10]가 형성된다. (생략)

<그림 13> 피스톤 쿨링갤러리 개념

(생 략)

39 (생략)

40 쿨링갤러리를 피스톤의 내부에 형성하는 방식을 고려해 쿨링갤러리는 <그림 14>와 같이 크게 두 가지 구조가 사용될 수 있다. 드릴 방식구조는 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ 방식에 따른 구조이고, 선삭[11]방식 구조는 _____ _____ __ __ ____

10) 냉각갤러리, 쿨링부, 냉각부, 쿨링채널 등의 용어로 지칭된다.

11) (생 략)

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 방식에 따른 구조이다.

<그림 14> 형성 방식에 따른 쿨링갤러리의 두 가지 구조

(생 략)

2. 행위사실 및 위법성 판단

가. 이 사건 관련 피심인 및 ㅇㅇ기계의 거래관계

41 피심인과 ㅇㅇ기계는 1990년부터 2016년까지 우호적인 거래관계를 유지해왔다. 피심인은 1990년대 엔진 주요부품을 대부분 외국회사로부터 구매하여 조립하는 방식으로 선박용 중형 디젤 엔진을 생산하였으며, ㅇㅇ기계는 외국회사들의 라이선스 엔진 부품[12]을 다수 제작하여 외국회사에 납품하거나 피심인에게 납품하였다.

12) 다른 회사가 설계한 부품에 대해 제조 등에 대한 허가를 받아서 부품을 제작하는 것이다. ㅇㅇ기계는 피심인이 독일 엔진 제작회사인 MAN Diesel&Turbo SE 로부터 라이선스를 받아 자체 생산한 엔진에 장착되는 피스톤을 생산한 사실이 있다.

42 피심인은 2000년 8월 국내 최초로 독자 디젤 엔진을 개발하고 이 개발 엔진을 '힘센(HiMSEN)엔진'이라고 이름지었다. 다만 이 때에도 피심인이 디젤 엔진 전체를 직접 설계하여 생산한 것은 아니고, 독일의 A사나 B사[13]로부터 구매한 피스톤을 장착하는 방식으로 엔진을 양산하였다.

43 구체적으로 피심인은 H21/32 모델[14] 중형 엔진을 개발하면서 A사와 2000년 초에 해당 모델에 장착될 피스톤에 대한 공동개발계약을 체결하여 피스톤을 개발하고, A사로부터 피스톤을 구매하여 이를 장착하는 방식으로 H21/32 모델을 생산하기 시작하였다.

44 이 과정에서 2000년 2월과 2000년 6월에 피심인은 엔진 부품 제작 경험이 있는 ○○기계에게 A사의 H21/32 모델 피스톤 도면을 수시로 전달하기도 하였으며[15], ○○기계와 지속적으로 피스톤 국산화 방안을 논의하여 2007. 4. 19.[16] 국내 최초로 피스톤을 전면 국산화하여 H21/32 모델을 생산하였다. 이후 피심인은 일부 피스톤을 A사로부터 제공받아 엔진을 제작하기도 하였으나, H21/32 모델의 경우 국내에서는 유일하게 ○○기계로부터 피스톤을 납품받아 엔진을 생산하였다.

45 ○○기계는 H21/32 모델을 개발한 이후 해당 모델을 비롯하여 H25/33, H17/28, H32/40 모델 등 다양한 모델을 피심인에게 납품하였고, 2014년에는 ○○기계의 피스톤 매출액의 68%가 피심인 발주물량에 기인할 정도로[17]로 피심인과 ○○기계는 1990년부터 2016년까지 26년 이상 우호적인 협력 관계를 유지하였다.

---

13) A사는 △△사, B사는 □사를 지칭한다.

14) 'H00/00'은 피심인의 힘센엔진의 모델명으로, 'H' 바로 다음 숫자는 실린더 라이너의 직경(bore)을, '/' 이후의 숫자는 피스톤이 왕복하는 상사점에서 하사점 사이의 거리(행정거리, stroke)를 센티미터(cm) 단위로 표시한 것이다. 예를 들어, H21/32 모델은 실린더 라이너의 직경 21cm, 피스톤의 행정거리가 32cm인 엔진을 의미한다.

15) 심사보고서 소갑 제4-1호증 및 4-2호증 참고, 이하에서는 '심사보고서 소갑 제0호증'을 '소갑 제0호증'이라 한다.

16) 피심인이 국산화 피스톤의 양산품을 최초로 신고인에게 발주한 날이다.

17) 소갑 제5호증 참고

46 한편, 피심인 엔진기계사업본부는 2009년부터 내부적[18]으로 구매경쟁력 강화와 원활한 부품 수급을 위해 수급사업자 등으로부터 구매하는 제품 및 부품의 이원화·다원화[19]를 위한 업무처리 절차를 규정한 '협력회사 이(다)원화 업무 세칙'을 제정하여 운영하였다.

나. 인정사실 및 근거[20]

1) 기술자료 제공 요구행위

47 피심인은 2015. 3. 31.부터 2016. 5. 31.까지 ○○기계에게 <표 9> 기재와 같이 피스톤 제조와 관련된 기술자료들을 전자우편 등을 통해 요구하여 제공받은 사실이 있다.

<표 9> 피심인이 정당한 사유 없이 요구하여 제공받은 자료 목록

연번	요구일	수령일	제공방법	수령자료
1	2015. 3. 31. (2015. 4. 13.)[21]	2015. 4. 13.	전자우편	- H32/40 피스톤 스커트 작업표준서 - 지그(Jig)[22] 개선자료
2	2016. 5. 31.	2016. 6. 3.	전자우편	- H32/40(신목형) 실린더헤드 작업표준서

48 ① 피심인 직원 한○○는 2015. 3. 31. 및 2015. 4. 13. 두 차례에 걸쳐 ○○기

18) 피심인 다른 사업본부는 통합구매사업본부에서 세칙을 운영하고 있으나, ○○기계가 주로 거래하는 엔진기계사업본부는 경영지원본부 소속이기 때문에 엔진기계사업본부가 별도로 세칙을 제정하여 운영하고 있다.

19) 부품 등의 공급처를 두 개로 확대하는 것이 이원화, 공급처를 세 개 이상으로 확대하는 것이 다원화이다.

20) 이 사건 심사보고서에 기재된 기술자료 중 아래 <표>의 적용법조 위반으로 심사관이 상정한 2차 공급자 현황, 소재 검사성적서의 경우 제조방법 등에 관한 자료로 볼 수 없고, 피스톤 도면의 경우 누구 소유의 자료인지 판단할 수 없는바 이들을 인정사실에서 제외한다.

적용 법조	관련 자료
법 제12조의3 제1항	- H21/32(Shell) 피스톤 2차 공급자 현황 - H32/40(신목형) 피스톤 2차 공급자 현황
법 제12조의3 제2항	- H21/32 피스톤 소재 검사성적서 - H32/40 피스톤 스커트 소재 검사성적서
법 제12조의3 제3항	- H21/32 피스톤 도면 - 소재 검사성적서

21) 피심인이 2015. 3. 31. 수령자료 제공을 요구하였으나, ○○기계가 이에 회신하지 않자 재차 제공할 것을 요구한 날짜이다. 이하 <표 10>에서도 마찬가지이다.

22) 가공이나 조립 시에 제품과 공구의 작업위치를 지시·유도하기 위해 사용되는 기구를 말한다.

계가 납품한 제품이 ‘중대 문제 TOP10 품목’에 포함되었음을 언급하면서 ○○기계가 납품하는 타입별 피스톤 스커트에 대한 작업표준서 등의 제공을 요구하였고 이에 ○○기계 직원 노○○는 2015. 4. 13. 전자우편을 통해 H32/40 스커트 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료를 제공하였다.

49 ② 피심인 직원 한○○는 2016. 5. 31. 전자우편을 통해 ○○기계에게 H32/40(신목형) 실린더 헤드 작업표준서 제공을 요구하였다. 피심인은 동 요구에 대한 회신이 없을 경우 ○○기계에 대한 양산승인이 취소될 수 있음을 언급하였다. 이에 ○○기계는 2016. 6. 3. H32/40(신목형) 실린더헤드 작업표준서를 제공하였다.

50 이와 같은 사실은 2015. 3. 31., 2015. 4. 13. 피심인 직원 한○○ 자료 요구 전자우편(소갑 제10-1호증), 2015. 4. 13. 신고인 직원 노○○ 관리계획서 등 전자우편(소갑 제10-2호증), H32/40 모델 작업표준서(소갑 제10-4호증), 지그 개선자료(소갑 제10-10호증), 2016. 5. 31. 피심인 직원 한○○ H32/40 조직개선에 대한 작업계획서 제공 요구 전자우편 및 2016. 6. 3. 신고인 직원 윤○○ 작업계획서 제공 전자우편(소갑 제15-1호증), 2016. 6. 3. 신고인 직원 윤○○ 전자우편 첨부 작업표준서(소갑 제15-2호증), 2019. 8. 16. 피심인 의견서(소갑 제12호증), 2019. 10. 11. 피심인 제출 의견서(소갑 제41-1호증) 등을 통해서 인정된다.

2) 기술자료 제공 요구시 관련 서면 미교부 행위

51 피심인은 2014. 10. 23.부터 2016. 5. 13.까지 ○○기계에게 <표 10> 기재와 같이 피스톤 제조와 관련된 기술자료를 전자우편 등을 통해 요구하면서, 기술자료 제공 요구시 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등을 미리 협의하여 정하지 아니하고 그 내용이 기재된 서면(이하 ‘기술자료 요구서’라고 한다)을 교부하지 아니한 사실이 있다.

<표 10> 피심인이 관련 서면을 교부하지 않고 제공받은 자료 목록

연번	요구일	수령일	제공방법	수령자료
1	2014. 10. 23.	2014. 10. 24.	전자우편	- H21/32 피스톤 검사성적서(치수)
2	2015. 3. 31. (2015. 4. 13.)	2015. 4. 13.	전자우편	- H17/28, H21/32, H25/33, H32/40 피스톤 4M 관련보고서[23] 및 관리계획서[24]
3	2015. 5. 15.	2015. 5. 29.경	ERP 시스템	- H32/40 실린더헤드 4M 관련보고서
4	2016. 3. 14.	2016. 4. 28.	전자우편	- H21/32(Shell) 피스톤 4M 관련보고서 - H21/32(Shell) 피스톤 관리계획서
5	2016. 5. 13.	2016. 5. 13. ~ 27.	전자우편	- H32/40(신목형) 실린더헤드 4M 관련 보고서 - H32/40(신목형) 실린더헤드 관리계획서

52 ① 피심인 직원 한○○는 2014. 10. 23. ○○기계에게 전자우편을 통해 H21/32 피스톤에 대한 치수 검사성적서 등을 제출할 것을 요구하였고 이에 ○○기계는 2014. 10. 24. 전자우편을 통해 H21/32 피스톤 치수 검사성적서를 제공하였다.

53 ② 피심인 직원 한○○는 2015. 3. 31. 및 2015. 4. 13. 두 차례에 걸쳐 ○○기계가 납품한 제품이 '중대 문제 TOP10 품목'에 포함되었음을 언급하면서 ○○기계가 납품하는 모델별 피스톤 스커트에 대한 관리계획서, 작업표준서, 검사성적서 등의 제공을 요구하였고 이에 ○○기계는 2015. 4. 13. 전자우편을 통해 H17/28, H21/32, H25/33, H32/40 피스톤 4M 관련보고서 및 관리계획서를 제공하였다.

54 ③ 2015. 5. 15. 피심인 직원 이○○은 ○○기계에게 전자우편을 통해 타입별로 4M 관련보고서 및 관리계획서 등을 작성하여 피심인 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning, 'ERP') 시스템에 등록할 것을 요구하였다. 피심인은 당시 내부적으로 개발/초도품의 품질 관리를 위한 APQP(Advanced Product Quality Plan) 제도를 추진하고 있었고, ○○기계가 납품하는 피스톤이 장착되는 '힘센엔진'에 대해서 동 제도가 확대 운영되었기 때문에 자료 등록을 요구하는 것이라 밝혔다. 피심인의

23) 제품을 생산하기 위한 인력, 장비, 재료·부품, 공정을 기재한 보고서를 의미한다.

24) 제품을 생산하는 공정별로 관리항목, 공정설비, 관리규격, 검사주기, 검사기기, 관리방법, 관리분담, 이상처리를 기재하여 제품의 품질을 어떠한 방식으로 관리할 것인지를 구체적으로 기재한 문서이다. 'Control Plan'이라고도 한다. ○○기계는 4M과 관리계획을 하나의 문서로 작성한 경우가 많은데, 이 경우 하나의 문서를 송부하였더라도 내용의 구분을 위해 4M 관련보고서 및 관리계획서를 송부한 것으로 기재한다.

1차례 요구에 대해 ㅇㅇ기계가 관련 자료를 ERP 시스템에 입력하지 않자 피심인은 2차례에 걸쳐 자료입력 독촉메일을 송부하면서 자료입력이 지연될 경우 발주가 제한될 수 있음을 언급하였다. 이에 ㅇㅇ기계는 2015. 5. 29. 피심인의 ERP 시스템에 관련 자료를 입력하였다.

55 ④ 2016. 3. 14. 피심인 직원 한ㅇㅇ는 H21/32(Shell) 피스톤의 4M 관련보고서 및 관리계획서 등의 양식을 송부[25]하면서 양식에 맞춰 작성한 자료를 제출할 것을 요구하였다. 이에 ㅇㅇ기계는 H21/32(Shell) 피스톤 4M 관련보고서 및 관리계획서 자료를 작성하여 제공하였다.

56 ⑤ 2016. 5. 13. 피심인 직원 한ㅇㅇ는 유선 및 전자우편을 통해 ㅇㅇ기계에게 H32/40(신목형)[26] 실린더헤드 4M 관련보고서 및 관리계획서 제출을 요구하였다. 이에 ㅇㅇ기계는 2016. 5. 13. ~ 2016. 5. 27. 동안 자료를 여러 차례 보완하여 H32/40(신목형) 실린더헤드 4M 관련보고서 및 관리계획서를 제공하였다.

57 피심인은 삼영기계로부터 위와 같은 자료들을 취득하였음을 인정하면서 사전에 실무자들끼리 구두 합의를 통해 자료를 제공받아왔다고 인정하고 있다.

<표 11> 피심인 의견서(2019. 10. 11.) 일부 발췌

현대중공업은 ㈜ㅇㅇ기계로부터 2012. 8. 27. ~ 2016. 6. 3. 기간 동안 품질검증 목적으로 관리계획서, 4M 등 품질검증관련 서류들을 취득하였습니다. … 실무자들끼리 언제나 사전 구두 합의를 통하여 관련 자료들을 수령해왔습니다.

58 이와 같은 사실은 2014. 10. 23. 피심인 직원 한ㅇㅇ 인증서 등 요구 전자우편(소갑 제9-1호증), 2014. 10. 24. 신고인 직원 노ㅇㅇ 인증서 등 제공 전자우편(소갑 제9-2호증), H21/32 모델 치수 검사성적서(소갑 제9-4-1 및 9-5-1호증), 2015. 3. 31., 2015. 4. 13. 피심인 직원 한ㅇㅇ 자료 요구 전자우편(소갑 제10-1호증), 2015. 4. 13. 신고인 직원 노ㅇㅇ 관리계획서 등 전자우편(소갑 제10-2호증), H17/28 등 4M

25) 한편, 피심인은 H21/32(shell) 모델을 이원화 대상 품목으로 선정하고 이원화 대상 업체인 진성라이너에게는 삼영기계가 작성한 관련 자료를 인편으로 직접 제공한 사실이 있다. 이에 대해서는 이하 나. 3)에서 자세히 살펴본다.

26) H32/40 실린더 헤드 부분의 일부의 설계가 변경된 모델을 지칭한다.

관련보고서 및 관리계획서(소갑 제10-3-1 내지 10-3-4호증), 2015. 5. 15. 피심인 직원 이○○ APQP 자료입력 요구 전자우편(소갑 제11-1-1 내지 11-1-5호증), APQP 자료입력 독촉 전자우편(소갑 제11-2-1 및 11-2-2호증), 2015. 5. 28. 신고인 직원 노○○ APQP 자료입력 질의 및 2015. 5. 29. 신고인 직원 노○○ APQP 자료입력 재질의 전자우편(소갑 제11-3-1 및 11-3-2호증), 2019. 8. 16. 피심인 의견서(소갑 제12호증), 신고인 제출 2015. 5월 ERP 시스템 입력정보(소갑 제18-1호증), 피심인 제출 2015. 5월 ERP 시스템 입력정보(소갑 제18-2호증), 2020. 2. 27. 피심인 의견서(소갑 제41-4호증), 2016. 3. 14. 피심인 직원 한○○ 전자우편(소갑 제13-1호증), 2016. 4. 28. 신고인 직원 윤○○ 관리계획서 등 제공 전자우편(소갑 제13-2호증), H21/32(Shell) 4M 관련보고서 및 관리계획서(소갑 제13-3-1 및 13-3-3호증), 2016. 5. 13. 피심인 직원 한○○ 전자우편(소갑 제14-1호증), 2016. 5. 13. ~ 27. 신고인 직원 노○○ 및 윤○○ 전자우편(소갑 제14-2 내지 14-5호증), H32/40(신목형) 실린더헤드 4M 관련보고서 및 관리계획서(소갑 제14-6-1 및 14-6-3호증), 2019. 10. 11. 피심인 제출 의견서(소갑 제41-1호증) 등을 통해서 인정된다.

3) 기술자료 유용행위

59 피심인은 피스톤 제조업체인 □□□□□를 H21/32 피스톤의 이원화 업체로서 납품 가능성을 타진하고자 ○○기계의 기술자료인 아래 <표 12>의 자료를 □□□□□에게 제공하였고, □□□□□는 이를 참고하여 관리계획서 등의 자료를 작성하는데 이용하였고 결국 피심인의 이원화 업체로 선정되었다.

<표 12> 피심인이 □□□□□에게 전달한 자료목록

연번	전달 자료 목록	전달일자
1	H32/40 관리계획서	2015. 10. 14.
2	H21/32 피스톤 관련 샘플링 품질 검증	
3	H21/32 피스톤 관련 중요부품 샘플링 품질 검증	
4	L23/30 피스톤 개발 전·후 비교현황	
5	SH752호선 H21/32 치수 검사성적서(스커트, 크라운, 조립체)	

60 이와 관련한 구체적인 행위사실을 살펴보면 다음과 같다.

61 H21/32 피스톤(특히 스커트 부분)은 콜드박스 공법을 사용하여 제작되었는데, 피심인은 2011. 10. 21. H21/32 피스톤의 제작에 쉘 몰드 공법[27]을 사용할 것을 고려하여 ○○기계에게 스커트 구조 일부를 변경한 H21/32(Shell) 피스톤 스커트의 금형 제작을 의뢰하였다. 피심인 의뢰에 따라 ○○기계는 쉘 몰드 공법의 금형제작을 완료하여 시제품을 생산하였고, 2014. 7. 3. 피심인이 입회한 상태에서 H21/32(Shell) 절단 검사자료를 작성하였다.

62 H21/32(Shell) 피스톤에 대한 시제품이 완성되어 가는 무렵, 피심인 엔진기계 사업본부 힘센기술2부, 구매부 및 품질부는 H21/32 피스톤이 '협력회사 이(다)원화 업무 세칙'(이하 '업무세칙'이라 한다)상 독과점 품목에 해당하여 이원화 대상 품목에 해당함을 확인하고 이원화를 진행하였다.

63 피심인 직원 김○○은 2014. 11. 7. 전자우편을 통해 □□□□□ 김○○에게 H21/32 피스톤 도면[28]을 보내면서 견적을 요청하였다. 이에, □□□□□는 일주일 뒤인 2014. 11. 14. 피스톤에 대한 견적서를 피심인에게 송부하였는데, 견적금액은 ○○기계의 H21/32 피스톤 납품금액인 _____원보다 약 15.8% 낮은 _____원이었다.

64 피심인은 2014. 12. 11. □□□□□에 대한 1차 실사를 진행하였다. 그러나 피심인이 □□□□□를 평가한 결과, □□□□□는 외주 경험이 없어 공정관리 및 체계적인 문서 관리 부분이 취약하고 일체형 피스톤만 생산해본 업체로 분리형 피스톤 공정을 위한 장비 투자가 필요하다는 등의 사유로 조건부 적합 결과가 나왔다. 이에, 피심인 직원 박○○는 □□□□□에게 H21/32(Shell) 피스톤 스커트 도면을 추가로 보냈으며, 2015. 6. 5. 2차 실사를 진행하는 등 지속적으로 기술지도 및 실사를 진행하였다.

65 피심인은 2015. 6. 5. 2차 실사를 진행한 결과, □□□□□가 검사성적서 구성

27) 콜드박스 공법은 박스 형태의 틀을 만들어서 내부에 용융된 금속을 채워 넣어 냉각하는 과정으로 주조물을 제조하는 방식이며, 쉘 몰드 공법은 얇은 쉘 주형의 내부에 용융된 금속을 채워 넣어 냉각하는 방식이다. H21/32 피스톤과 H21/32(Shell) 피스톤은 피심인이 그 피스톤을 장착·조립하여 동일한 엔진을 제조하는 것으로 동일 모델에 해당한다.

28) 다만, 나중에 □□□□□가 직접 제작을 하게 되는 H21/32(Shell) 피스톤 도면은 아니다.

등이 여전히 미진하여 개선이 필요할 것으로 보인다는 내부의견이 있기는 하였으나 최종적으로 합격의견을 도출하여 2015. 6. 18. □□□□□에게 합격 결과를 통보하였다.

<표 13> □□□□□ 2차 실사 평가결과 일부 발췌

구분	내용
종합의견	(생 략)
주요 지적사항	(생 략)

66 이후, 피심인 직원 김○○는 2015. 10. 14. □□□□□를 방문하여 위 <표 12>의 자료를 전달하였다.

67 한편, □□□□□ 이원화 진행과 병행하여 피심인 직원 김○○은 ○○기계에게 2015. 10. 15. H21/32(Shell) 피스톤에 대한 견적을 요청하기도 하였다. 이에 ○○기계는 기존의 콜드박스 방식에서 쉘 몰드 방식으로 주조방식이 변경되어 단가 인상 요인이 있었지만, 기존에 납품하던 H21/32 피스톤과 동일한 단가인 _____원을 책정하여 견적을 제출하였으나 피심인은 발주하지 않았다.

68 반면, 2015. 10. 29. 피심인은 □□□□□에 H21/32(Shell) 피스톤 38개를 최초로 발주하고, 2015. 10. 30. □□□□□의 H21/32(Shell) 피스톤의 최종 검사를 실시하

였으며, 2015. 11. 18. □□□□□에게 H21/32(Shell) 피스톤 56개를 추가로 발주하였다. □□□□□는 2015년 말까지 피심인에게 H21/32(Shell) 피스톤을 _____원으로 납품하였다.

69 피심인으로부터 발주가 없음에 따라 ㅇㅇ기계는 피심인의 발주현황을 다방면으로 파악하였고 피심인이 H21/32(Shell) 피스톤을 □□□□□로 이원화하였다는 사실을 인지하였다. 이에, 2015. 12. 3. ㅇㅇ기계 직원 김ㅇㅇ는 단가 인하의 필요가 있음을 내부적으로 보고하였다.

70 2015. 12. 8. 피심인은 ㅇㅇ기계에게 다시 494개의 H21/32(Shell) 피스톤 견적 제출을 요구하였고, ㅇㅇ기계는 추가로 납품단가를 인하한 가격인 _____원으로 견적을 제출하였다. 이에 피심인은 인하된 가격으로 물량을 발주하였다. 결국 ㅇㅇ기계는 기존 납품가격보다 약 8% 인하된 단가로 계약을 체결하게 된 것이다.

71 2016. 2. 16. 피심인은 H21/32(Shell) 피스톤의 단가계약[29]을 언급하면서 ㅇㅇ기계에게 다시 견적을 의뢰하였고, ㅇㅇ기계는 피심인의 단가계약 요청에 _____원으로 견적을 제출하였으나 피심인은 _____원으로 인하할 것을 요구하였다. ㅇㅇ기계는 물량 확보를 위해 어쩔 수 없이 피심인의 단가인하 요구를 수용하여 2016. 3. 10. 피심인과 H21/32(Shell) 피스톤에 대해 _____원[30]으로 단가계약을 체결하였다.

72 그럼에도 불구하고 피심인은 2016. 3. 30. □□□□□에 대해서는 H21/32(Shell) 피스톤의 양산을 승인한 반면, ㅇㅇ기계에 대해서는 최종 양산품 승인 절차를 진행하지 않았다. 피심인은 ㅇㅇ기계에게 H21/32(Shell) 피스톤은 2016. 5. 25. 마지막으로 발주하였고, H21/32 피스톤은 2016. 12. 20. 마지막으로 발주하였다.

73 결과적으로 피심인은 □□□□□로의 이원화를 통해 H21/32 피스톤의 단가

29) 개별 발주 건에 대해 견적을 요청하는 경우 개별 발주 건마다 가격협의가 이루어지나, 단가계약을 체결한 경우에는 일정한 기간 동안 계약한 단가를 유지한다.

30) 피심인은 2016년 □□□□□에게도 동일한 가격으로 피스톤을 납품받았다. 이는 2015년 □□□□□가 납품한 가격(_____원)에 비해 약 3.2% 인하된 가격이며, 2015년 삼영기계의 납품가격(_____원)에 비해서는 약 2.7% 인하된 가격이다.

인하를 이루었으며, 한시적으로 H21/32(Shell) 피스톤의 공급처를 ○○기계와 □□□□□로 이원화 하였다가 최종적으로는 □□□□□로 거래선을 변경하였다.

74 위와 같은 사실은 피심인 엔진기계품질혁신부 협력회사 이(다)원화 업무 세칙(소갑 제6호증), 2016. 4. 28. 신고인 직원 윤○○ 전자우편 및 첨부자료(소갑 제13-2 및 13-3-1 내지 13-3-5호증), 2011. 10. 21. 피심인 쉘몰드 금형 제작 요청 의뢰 전자우편(소갑 제26-1호증), 2014. 11. 7. 피심인 직원 김○○ 도면 전달 전자우편(소갑 제26-2-1 및 26-2-2호증), 2014. 11. 14. □□□□□ H21/32 피스톤 견적 전자우편(소갑 제26-3-1 및 26-3-2호증), 2014. 12. 30. □□□□□ 1차 실사에 따른 부적합 결과 통지(소갑 제26-4-1호증), 2014. 12. 18. □□□□□ 1차 실사에 따른 종합평가서(소갑 제26-4-2호증), 2015. 2. 10. 피심인 직원 박○○ 전자우편 및 도면(소갑 제26-5-1 및 26-5-2호증), 2015. 6. 18. □□□□□에 대한 이원화 재실사 결과 통보(소갑 제26-6-1호증), 2015. 6. 12. □□□□□에 대한 이원화 재실사 평가표(소갑 제26-6-2증), 2015. 10. 15. 신고인에 대한 피심인의 H21/32(Shell) 견적의뢰 공문 및 회신(소갑 제26-7-1 및 26-7-2호증), 2015. 12. 13. H21/32 피스톤 단가관련 신고인 내부보고서(소갑 제26-8호증), 2015. 12. 8. 피심인의 H21/32(Shell) 피스톤 표준 견적의뢰 및 견적서(소갑 제26-9-1 및 26-9-2호증), 2015. 12. 15. 발주계약 및 발주서(소갑 제26-9-3호증), 2016. 2. 16. H21/32(Shell) 피스톤 단가계약 견적의뢰 및 견적서(소갑 제26-10-1 및 26-10-2호증), 2016. 3. 10. H21/32(Shell) 단가계약(소갑 제26-10-3호증), 2020. 4. 17. 피심인 직원 박○○ 진술조서(소갑 제39-6호증), 2020. 4. 17. 피심인 직원 김○○ 진술조서(소갑 제39-7호증), 2019. 10. 10. 신고인 직원 김○○ 진술서(소갑 제40-2호증), 2014년 이후 피심인 H21/32 피스톤 발주내역 목록(소갑 제40-5호증), 피심인 직원 김○○ 진술조서(소갑 제41-2호증), 피심인 직원 김○○가 □□□□□에 교부한 자료목록(소갑 제41-3호증), 2020. 2. 27. 피심인 제출 의견서(소갑 제41-4호증), H21/32(Shell) 피스톤 □□□□□ 및 신고인에 대한 발주내역 목록(소갑 제41-5 및 41-6호증), 2018. 8. 17. □□□□□ 김○○ 실장 확인서(소갑 제42-1호증), □□□□□ 초도품 양산 승인서 및 첨부자료(소갑 제42-3-1 내지 42-3-14호증) 등을 통해서 인정된다.

다. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법규정

법 제2조(정의)[31]

① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등)

① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ 원사업자는 취득한 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 유용하여서는 아니 된다.

법 시행령[32]

제2조(중소기업자의 범위 등)

① ~ ⑦ 생략

⑧ 법 제2조 제15항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보
2. 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 기술상 또는 경영상의 정보

31) 2016. 12. 20. 법률 제14456호로 일부개정되어 2017. 3. 21. 시행되기 전의 것을 말한다.

32) 2016. 7. 19. 대통령령 제27367호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말한다.

제7조의3(기술자료 요구 시 서면 기재사항) 법 제12조의3제2항에서 "요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법
7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

2) 관련 법리

75 법 제2조 제15항에서 의미하는 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료란 객관적으로 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태로서 ① 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지하였는지 여부, ② 자료에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하였는지 여부, ③ 자료에 접근한 자에게 비밀유지준수 의무를 부과하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고[33], 제조・수리・시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보・자료란 제품의 제조・수리・시공 또는 용역의 완성을 위해 사용되거나 참고 되는 정보 또는 그러한 정보가 기재된 유・무형물(종이, CD, 컴퓨터 파일 등 형태에 제한이 없음)을 의미한다[34]. 기술개발(R&D)・생산・영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는지 여부는 정보・자료의 보유자 혹은 다른 사업자가 그 정보・자료를 사용함으로써 기술개발(R&D)・생산・영업활동에 있어 영업상의 우위를 얻을 수 있거나 그 정보・자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용, 시간이나 노력이 필요한 경우를 말할 뿐만 아니라 거래의 대상이 될 수 있을 정도로

33) 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침(공정거래위원회 예규 제195호를 의미하고, 이하 '기술유용 심사지침'이라 한다)은 객관적으로 비밀로 유지・관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태를 판단함에 있어 수급사업자는 기본적으로 거래상 지위가 낮아 원사업자의 기술자료 요구에 대해 비밀유지 노력에 관한 사항을 명시적 또는 직접적으로 요구할 수 없고, 원사업자에게 기술자료가 제공되면 제3자에게 노출될 가능성이 있음을 인지하더라도 이에 응할 수밖에 없다는 현실을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

34) 기술유용 심사지침 Ⅲ. 4.

독자적인 가치를 가지는 것에 한정되지 않고, 보유함으로써 얻게 되는 이익이 상당히 있거나 보유하기 위하여 비용이 상당히 소요되는 경우라면 이에 해당된다.[35]

76 법 제12조의3 제1항의 기술자료 제공 요구행위에 정당한 사유가 인정되는 경우에는 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수급사업자의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우로서 원사업자와 수급사업자가 공동으로 기술개발 등의 약정을 체결하고 동 약정의 범위 내에서 기술개발에 필요한 자료를 요구하는 경우, 제품에 하자가 발생하여 원인 규명을 위하여 하자 또는 품질관리와 직접 관련된 기술자료를 요구하는 경우 등이 해당하고, 이 경우에도 요구 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 범위를 넘어서는 아니되며 정당한 사유가 있는지 여부는 원사업자인 피심인이 입증하여야 한다[36].

77 법 제12조의3 제3항의 기술자료 유용행위는 원사업자가 자신 또는 제3자의 이익을 위하거나 수급사업자에게 손해를 입힐 목적으로 수급사업자의 기술자료를 사용하여야 하며, 실제로 수급사업자의 기술자료를 자기 또는 제3자를 위해 이용한 경우뿐만 아니라 수급사업자의 경쟁사업자인 제3자에게 유출하거나 제공하는 행위까지 포함한다.[37][38]

라. 피심인의 위 나. 행위의 위법 여부

1) 기술자료 제공 요구행위

78 법 제12조의3 제1항에 위반되는 기술자료 제공 요구행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자에게 제공 요구한 정보 또는 자료가 기술자료에 해당하고, ② 원사업자가 수급사업자에게 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 요

35) 기술유용 심사지침 Ⅲ. 5.

36) 기술유용 심사지침 Ⅳ. 1. 나. (1) 내지 (3)

37) 기술유용 심사지침 Ⅳ. 2. 가.

38) 참고로 2018. 4. 17. 개정되어 같은 날 시행된 법 제12조의3 제3항 규정은 기술 자료 유용행위의 유형을 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 사용하거나 제3자에게 제공하는 경우로 명확히 하였다.

구하여야 한다. 다만, 원사업자가 기술자료 제공 요구에 대해 정당한 사유를 입증한 경우에는 예외로 인정된다.

가) 수급사업자의 기술자료에 해당하는지 여부

79 피심인이 ㅇㅇ기계에게 요구한 ① H32/40 피스톤 스커트 작업표준서 및 H32/40(신목형) 실린더 헤드 작업표준서, ② 지그(Jig) 개선자료는 다음과 같은 점을 고려할 때, 법 제2조 제15항에 규정된 기술자료에 해당된다.

(1) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

80 ㅇㅇ기계는 피심인에게 기술자료를 제공하는 과정에서 2016. 6. 3. 제공한 H32/40(신목형) 실린더헤드 작업표준서를 제외하고는 기술자료 자체에 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하지는 아니하였으나[39], ① ㅇㅇ기계와 피심인이 체결한 자재거래기본계약서[40]에 따르면 거래로서 알게 된 상대방의 업무상 및 기술상 기밀사항(사양, 자료, 목금형, 기타 모든 노하우)을 상대방의 승인이 없는 한 제3자에게 누설하여서는 아니 된다는 기밀유지 조항이 포함되어 있는 점, ② ㅇㅇ기계는 사내 자료의 외부 문서 유출을 통제하고 관리하고 있었던 점[41], ③ 사내 보안규정이나 비밀유지서약서 등을 통해 직원들에게 비밀준수 의무를 부과한 점[42] 등을 종합적으로 고려할 때, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었음이 인정된다.

81 이에 대해, 피심인은 ㅇㅇ기계가 동 자료들을 비밀로 관리하였음을 피심인이 인식할 수 있을만한 표지가 없었으므로 비밀관리성이 인정되지 않는다고 주장하나,[43]

39) ㅇㅇ기계는 심의장에서 2015. 4. 13. 전달한 4M 관련보고서 및 관리계획서(<표 10> 연번 2번)에 대외비 표시를 기재하였다고 주장하여 이에 관한 자료를 심사관이 받아 확인하였으나, 해당 일 ㅇㅇ기계가 피심인에게 보낸 전자우편에는 다운로드 기한이 지난 대용량첨부파일 형식으로 첨부가 되어 있어 그 외 자료들에 대한 대외비 표시 여부에 대해서는 확인이 불가능하다.

40) 소갑 제16-3 및 16-4호증 참고

41) 소갑 제21-2-1 및 21-2-2호증 참고

42) 소갑 제21-4, 21-5-1 내지 21-5-3호증 참고

43) 피심인은 이하 다른 기술자료에 대해서도 동일한 주장을 하고 있다. 따라서, 각 기술자료에 대한 비밀관리성에 대한 주장은 이하에서는 별도로 검토하지 아니한다.

수급사업자는 원사업자에 비해 거래상 지위가 낮아 비밀유지 노력에 관한 사항을 명시적으로 요구할 가능성이 낮은바 수급사업자가 동 자료를 비밀로 관리하고 있다는 사실이 인정되면 충분하므로 피심인의 주장은 이유 없다.

(2) 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료인지 여부

(가) 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료인지 여부

82 ㅇㅇ기계가 피심인에게 제공한 ① H32/40 피스톤 스커트 작업표준서 및 H32/40(신목형) 실린더헤드 작업표준서[44]는 작업조건, 작업도, 작업방법, 작업 시 주의사항 및 검사표준이 기재되어 있는 자료이며, ② 지그(Jig) 개선자료는 스커트의 핀 홀을 가공하는 작업 시 지그의 배치와 공차를 표시한 자료로 피스톤 제작에 활용하거나 참고할만한 제조 방법에 관한 자료에 해당한다.

(나) 그 밖에 기술개발·생산·영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료인지 여부[45]

83 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료는 수년간 ㅇㅇ기계가 피스톤을 제작·납품하면서 취득한 노하우로서 다른 사업자가 동 자료를 사용하게 될 경우 기술개발, 생산, 영업활동과 관련하여 시행착오를 충분히 감소시킬 수 있는 독립된 경제적 가치를 가지는 정보 또는 자료에 해당한다.

(3) 피심인 주장에 대한 판단

84 피심인은 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료의 경우 피심인 직원이 신고인에

44) 기술유용 심사지침 Ⅲ. 4. <예시> 참고

45) 피심인이 ㅇㅇ기계에게 요구한 자료는 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료에 해당되어 그 독립된 경제적 가치가 인정되므로 별도로 독립된 경제적 가치를 지니는지 여부에 대한 판단이 필요한 것은 아니나 예비적으로 검토하였다. 이하 기술자료 제공요구시 관련 서면미교부행위와 기술자료 유용행위에 대하여도 동일하다.

게 전달한 기술적인 개선요구사항을 바탕으로 작성된 것으로 실질적인 자료 작성자는 피심인이라고 봐야하며 피심인 지적사항을 단순 반영한 것인바 자료의 작성을 위해 상당한 시간, 노력, 비용 등이 들어갔다고 볼 수 없어 법 제12조의3의 제공요구 대상인 기술자료에 해당하지 아니한다고 주장한다.

85 살피건대, 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료는 ㅇㅇ기계가 피스톤 제작업체로서 수년 동안 쌓아온 제조과정에 관한 정보 및 지그 배치도가 그대로 기재되어 있는 자료로서 그 자체로서 상당한 시간, 노력, 비용이 들어간 자료에 해당하는바 피심인 개선요구사항이 기재되었다고 하여 달리 평가될 부분이 아니므로 피심인 주장은 이유 없다.

나) 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 요구하였는지 여부

86 위 2. 나. 1)에서 살펴본 바와 같이 피심인은 2015. 3. 31. ~ 2016. 5. 31. 기간 동안 2차례에 걸쳐 ㅇㅇ기계에게 기술자료의 제공을 요구하였다.

다) 기술자료 제공 요구에 정당한 사유가 있는지 여부

87 피심인은 2015. 1. 23. ㅇㅇ기계가 납품한 피스톤에 하자가 발생하였고 이에 대한 대책수립 차원에서 작업표준서와 지그(Jig) 개선자료를 요구한 것이므로 정당한 사유가 인정된다고 주장한다.

88 살피건대, ① 하자가 발생한 시점은 2015. 1월경인 반면 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료를 요구한 시점은 2015. 3월 및 2016. 5월로 상당한 시간이 경과한 점, ② 하자가 발생한 모델은 H21/30인 반면 피심인이 요구한 작업표준서 모델은 H32/40 및 H32/40(신목형)인 점, ③ 하자가 발생하였다 하더라도 이미 4M 관련보고서 및 관리계획서를 통해 품질관리를 하고 있고 피심인이 직접 ㅇㅇ기계와 피스톤 제작 현장을 방문하여 대책수립을 모두 한 이상 피스톤 스커트 전체 작업에 대한 작업표준서 및 지그(Jig) 개선자료를 요구한 것은 필요한 최소범위를 벗어난 점 등을 종합

적으로 고려할 때 피심인의 위 주장은 이유 없다.

라) 2차 공급자 현황 자료에 대한 판단

89 심사관은 각 피스톤의 2차 공급자 현황자료가 제조방법에 관한 자료로서 법 제12조의3의 기술자료로 인정된다고 주장하고, 피심인은 동 자료에는 부품의 명칭 및 업체의 일반현황만이 기재되어 있는바 제조방법에 관한 자료라거나 혹은 그 자체로 별도의 경제적 유용성이 인정되지 않는다고 주장한다. 검토결과, 해당 자료에는 각 해당 부품에 대해 거래하는 업체의 업체명, 소재지, 전화번호, 담당자 등 일반정보만이 기재되어 있을 뿐 그 자체로 제품의 제조방법에 관한 자료라거나 참고할 만한 자료라고 볼 수 없어 위법성을 인정하지 아니한다.

마) 소결

90 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제12조의3 제1항에 위반되어 위법하다.

2) 기술자료 제공 요구시 관련 서면 미교부 행위

91 법 제12조의3 제2항에 위반되는 기술자료 제공 요구시 관련 서면미교부 행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자에게 제공하도록 요구한 정보 또는 자료가 기술자료에 해당하고, ② 원사업자가 정당한 사유로 기술자료의 제공을 요구하여야 하며, ③ 기술자료의 제공을 요구하면서 법 시행령 제7조의3 규정에 따른 기술자료의 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 준 사실이 없어야 한다.

가) 기술자료에 해당하는지 여부

92 피심인이 ㅇㅇ기계에게 요구한 ① 각 모델별 4M 관련보고서, ② 각 모델별 관

리계획서, ③ H21/32 치수 검사성적서는 다음과 같은 점을 고려할 때, 법 제2조 제15항에 규정된 기술자료에 해당된다.

(1) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

93 위 라. 1) 가) (1)에서 살펴본 바와 같이, ㅇㅇ기계는 상당한 노력에 의하여 해당 자료들을 비밀로 유지하였음이 인정된다.

(2) 제조・수리・시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료인지 여부

(가) 제조・수리・시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료인지 여부

94 ① 각 모델별 4M 관련보고서에는 제품을 제작할 때 투입되는 공정별 중요 자재(material) 구매선 목록과 외주협력업체 목록, 주요 작업원(man)과 생산 및 검사 장비(machine)에 관한 사항, 생산·관리, 검사·검증 방법(method) 등에 관한 사항이 기재되어 있으므로 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고 되는 기술적 내용들이 집약되어 있는 제조방법에 관한 정보・자료로 인정된다.

95 ② 각 모델별 관리계획서에는 제품을 제조하는 공정 전체와, 각 공정별로 사용되는 설비, 공정 관련 사항, 관리규격, 검사주기, 검사기기, 관리방법, 전체 공정의 흐름 등이 기재되어 있으므로 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고 되는 기술적 내용들이 집약되어 있는 제조방법에 관한 정보·자료로 인정된다.

96 ③ H21/32 치수 검사성적서에는 피스톤 특정 부분에 대한 치수와 공차범위 등을 확인할 수 있으며 피스톤 스커트의 수많은 치수 중 품질을 검증할 수 있는 부분이 기재되어 있는바 이는 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고 되는 제조방법에 관한 정보·자료로 인정된다.

(나) 그 밖에 기술개발·생산·영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료인지 여부

97 각 모델별 4M 관련보고서 및 관리계획서는 피스톤 제조와 관련된 공정별 제조에 대한 세부내역 등이 기재되어 있어 다른 사업자가 동 자료를 사용하게 될 경우 기술개발, 생산, 영업활동과 관련하여 시행착오를 충분히 감소시킬 수 있는 독립된 경제적 가치를 가지는 정보 또는 자료에 해당한다.

98 또한, H21/32 치수 검사성적서의 경우 피스톤의 각 치수 및 제작을 위해 사용되는 도면에서도 확인되지 않는 치수 관리기준 등이 확인되며, 수많은 피스톤의 치수 중 품질보증을 위한 치수를 선정하는 데에는 삼영기계의 상당한 시간, 노력, 비용 등이 소요된바 독립된 경제적 가치를 가지는 정보 또는 자료에 해당한다.

나) 기술자료의 제공 요구에 정당한 사유가 있었는지 여부

99 피심인이 ㅇㅇ기계에게 제공하도록 요구한 <표 10>의 자료들은, 피심인이 ㅇㅇ기계가 납품하는 제품의 품질을 간접적으로 확인하고 피심인이 요구하는 사양 및 수준에 적합한지 확인하기 위한 자료이며, 자재거래 기본계약서, 검사협정서 등을 통해 피심인이 제공하도록 요구하고 제공되는 정보를 ㅇㅇ기계가 충분히 예측할 수 있었다고 보이는바 기술자료 제공 요구에 정당한 사유가 인정된다.

다) 기술자료의 제공 요구시 관련 서면을 교부하였는지 여부

100 피심인은 위 2. 나. 2)에서 인정되는 바와 같이 <표 10>의 자료를 요구하면서 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등에 대하여 미리 협의하여 정한 바 없고, 이를 적은 기술자료 요구서를 교부하지 아니하였다.

라) 피심인 주장에 대한 판단

101 피심인은 ① 각 모델별 4M 관련보고서 및 관리계획서는 피심인이 제공한 사양을 재배열한 정보로서 그 자체로는 일반적인 관리방법에 불과하며, ② H21/32 치수 검사성적서의 경우 그 자체로는 피심인이 제공한 설계도면, 기술사양과 독립하여 사용할 수 있는 자료가 아니어서 경제적 유용성이 없고 동 자료는 자재거래기본계약서[46]에 따라 ○○기계가 피심인에게 제출해야하는 일종의 '보증서'로 동 문서의 처분·소유권한은 피심인에게 있다고 주장한다.

102 살피건대, ① 피심인이 제공한 정보는 일반적인 양식정보에 불과하고 해당 모델 별로 작업공정, 생산·검사 방법 및 주기, 기계 등에 관한 정보는 모두 ○○기계가 직접 작성한 것인 점, ② 기술유용 심사지침에 따르면 기술자료로 인정되기 위해서는 제품의 완성을 위해 참고되는 수준이면 족한 점, ③ H21/32 치수 검사성적서에는 도면에서 확인되지 않는 치수 및 관리범위가 포함되어 있는바 다른 사업자가 동 자료를 사용할 경우 제품 제작 등에 소요되는 시행착오를 줄일 수 있음이 명백한 점, ④ 자재거래기본계약에 따라 동 검사성적서를 제공하는 것은 계약상 의무로 인정될 수 있다 하더라도 이는 자료제공 요구에 대한 정당한 사유를 인정할지 여부에 대한 사유에 불과할 뿐, 동 자료가 수급사업자의 기술자료로 인정되는 한 관련 자료를 요구하기 위해서는 법상 요구되는 서면을 교부해야하는 것이 당연한 점, ⑤ 수급사업자의 기술자료를 품질보증 등 명목으로 요구하는 경우에도 서면교부 등 정당한 절차를 거치도록 하는 것이 법의 취지라는 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

마) 소재 검사성적서에 대한 판단

103 심사관은 각 소재 검사성적서가 제조방법에 관한 자료로서 법 제12조의3의 기술자료로 인정된다고 주장하고, 피심인은 동 자료는 피심인에게 납품한 품질의 보증을 검증하기 위한 목적으로 작성되는 자료로 자료의 대부분의 내용은 피심인이 제공한 정보이므로 제조방법에 관한 자료라거나 혹은 그 자체로 별도의 경제적 유용성이

46) 자재거래기본계약서 제15조에 의거 공급자는 목적물을 납품할 시 검사증을 함께 제출해야하며, 제20조에 의거 목적물의 소유권 및 위험부담은 검사결과 합격된 시점에 구매자에게 이전된 것으로 본다고 기재되어 있다.

인정되지 않는다고 주장한다. 검토결과, 소재의 관리범위는 일반에 공지된 기술로서 소재 검사성적서에는 검사를 진행한 결과 값만이 기재되어 있는바 그 자체로 제품의 제조방법에 관한 자료라거나 참고할 만한 자료라고 볼 수 없어 위법성을 인정하지 아니한다.

바) 소결

104 피심인의 위 2. 나. 2)의 행위는 법 제12조의3 제2항에 위반되어 위법하다.

3) 기술자료 유용행위

105 법 제12조의3 제3항에 위반되는 기술자료 유용행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 정보 또는 자료가 기술자료에 해당하고, ② 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술자료를 그 취득 목적 및 합의된 사용 범위를 벗어나 자신 또는 제3자의 이익을 위하여 사용하여야 하고 ③ 하도급거래의 공정성을 침해하여야 한다[47].

가) 수급사업자의 기술자료에 해당하는지 여부

106 피심인이 ㅇㅇ기계로부터 취득한 ① H32/40 관리계획서, ② H21/32 피스톤 관련 샘플링 품질 검증, ③ H21/32 피스톤 관련 중요부품 샘플링 품질 검증, ④ L23/30 피스톤 개발 전·후 비교현황, ⑤ SH752호선 H21/32 치수 검사성적서는 다음과 같은 점을 고려할 때, 법 제2조 제15항에 규정된 기술자료에 해당된다.

(1) 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

107 위 라. 1) 가) (1)에서 살펴본 바와 같이, ㅇㅇ기계는 상당한 노력에 의하여 해당 자료들을 비밀로 유지하였음이 인정된다.

47) 기술유용 심사지침 Ⅳ. 2. 가. 및 나.

(2) 제조・수리・시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료인지 여부

(가) 제조・수리・시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료인지 여부

108 ① H32/40 관리계획서는 위 라. 2) 가) (2)에서 살펴보다시피 제품을 제조하는 공정 전체와, 각 공정별로 사용되는 설비, 공정 관련 사항, 관리규격, 검사주기, 검사기기, 관리방법, 전체 공정의 흐름 등이 기재되어 있으므로 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고 되는 기술적 내용들이 집약되어 있는 제조방법에 관한 정보·자료로 인정된다.

109 ② H21/32 피스톤 관련 샘플링 품질 검증 및 ③ H21/32 피스톤 관련 중요부품 샘플링 품질 검증의 경우 치수 검사성적서의 내용을 포함하고 있는데, 치수 검사성적서는 위 라. 2) 가) (2)에서 살펴보다시피 기술자료로 인정되고 있고, 등심도/직각도 검사 내용 또한 삼영기계가 고유의 제작경험으로 작성한 내용인바 이는 모두 피스톤 제작에 활용하거나 참고할만한 제조 방법에 관한 자료에 해당한다.

110 ④ L23/30 피스톤 개발 전·후 비교현황의 경우, 제작검증 과정에서 주물사, 조형, 합형, 주·부자재, 구상화, 주입, 탈사, 열처리, 시험편, 표면처리 등의 검증 사항들의 최초 사양과 대비한 현재 결과 값이 기재되어 있는 자료로서 이는 각 구성사항이 구체적인 제조 조건에 관한 것으로 피스톤 제조 방법에 관한 자료에 해당한다.

111 ⑤ SH752호선 H21/32 치수 검사성적서의 경우, 위 라. 2) 가) (2)에서 살펴보다시피, 피스톤 특정 부분에 대한 치수와, 제작허용공차 등을 확인할 수 있으며 피스톤 스커트의 수많은 치수 중 품질을 검증할 수 있는 부분이 기재되어 있는바 이는 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고 되는 제조방법에 관한 정보·자료로 인정된다

(나) 그 밖에 기술개발·생산·영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료인지 여부

112 위 <표 12>의 기술자료들은 ○○기계가 많은 시간과 노력을 투입하여 얻어낸 결과물인 피스톤 제조와 관련된 공정별 제조에 대한 세부내역 등이 기재되어 있고, 피스톤 도면에서 확인되지 않는 치수 관리기준 등을 ○○기계가 수립하여 관리한 자료로서 동 자료를 취득하기 위해 상당한 비용, 시간이나 노력이 요구되고 다른 사업자가 해당 자료를 사용할 경우 피스톤 생산, 영업활동과 관련하여 시행착오를 충분히 감소시킬 수 있는 독립된 경제적 가치를 가지는 정보 또는 자료에 해당한다.

나) 취득 범위 및 합의된 사용범위를 벗어나 기술자료를 사용 또는 제공하였는지 여부

113 원사업자가 수급사업자의 기술자료를 원사업자 또는 제3자에게 제공하도록 요구하는 행위가 원칙적으로 금지되고 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수급사업자의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우에만 예외적으로 허용되는 것인바, 이 사건에서는 이러한 예외적인 사유가 없는 것으로 보이고 당사자 간에 이러한 기술자료의 사용범위를 합의한 사실도 없으므로 이 사건 기술자료들의 취득 범위 및 합의된 사용범위는 납품 승인에 한정된다고 봄이 타당하다. 따라서 피심인이 원가절감의 목적으로 납품업체 이원화를 위해 □□□□□에게 ○○기계의 기술자료를 제공한 것은 취득 범위 및 합의된 사용범위를 벗어난 것으로 인정된다.

다) 하도급거래의 공정성을 침해하는 부당한 행위인지 여부

114 피심인의 이 사건 기술자료 유용행위는 ① 피심인이 피스톤 납품업체를 이원화하여 원가를 절감하기 위한 목적으로 □□□□□가 피심인의 협력업체로 선정되기 위해서 ○○기계의 기술자료를 제공한 것이라는 사실을 알 수 있고, 실제로 피스톤 납품업체가 이원화되면 피심인은 원가절감 및 품질개선 등의 이익을 얻을

수 있지만 ○○기계는 납품물량 감소 및 거래단절 등의 손해가 예상되므로 자기를 위하거나 수급사업자에게 손해를 끼칠 목적으로 한 행위로 볼 수 있는 점, ② 이 과정에서 ○○기계에게 피스톤 납품업체 이원화 계획을 사전에 알렸거나 ○○기계의 기술자료를 □□□□□에 제공할 것이라는 사실을 협의한 정황이 없는 점, ③ ○○기계에는 양식만을 송부[48]하면서도 □□□□□에게는 ○○기계가 작성한 기술자료를 송부하는 등 정상적인 거래관행 및 사회통념에 반하는 행위를 한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 하도급거래의 공정성을 침해하는 부당한 행위로 인정된다.

라) 피심인 주장에 대한 판단

115 피심인은 □□□□□가 실제로 제작한 피스톤 모델은 H21/32(Shell)인 반면 피심인이 □□□□□에게 전달한 자료들 중 H32/40 및 L23/30와 관련된 자료의 경우 □□□□□가 직접 제작에 참고할 수 없는 자료인바 이는 단순히 서류들의 양식을 참고하도록 하기 위한 목적에서 전달한 것이며, 단순한 기술자료의 유출행위는 2018. 4. 17. 개정된 법률에서부터 별도의 위법행위가 되는 것이므로 개정 전 법률이 적용되는 이 사건에서는 유용행위에 해당되지 아니한다고 주장한다.

116 살피건대, ① 원사업자가 유용목적으로 수급사업자의 기술자료를 제3자에게 유출 또는 제공하였다면 결과적으로 해당 기술자료를 이용한 거래가 결렬되었거나 활용되지 않았더라도 수급사업자는 언제든지 손해를 입을 개연성이 있어 제재의 필요성이 있는 점, ② □□□□□는 피심인 주장과 달리 ○○기계의 기술자료를 활용[49]하여 실제로 미비한 점을 보완[50]하여 종국적으로 피심인과 거래가 성사되었으므로 피심인의 행위는 단순한 제공 또는 유출행위를 넘어서는 것이라는 점을 고려할 때 피심인의 위

48) 피심인은 2016. 3. 14. □□□□□가 피심인에게 제출하여 최종 승인받은 H21/32(Shell) 승인서류를 ○○기계에게도 요구하였는데, ○○기계에게는 빈 칸의 양식 파일만을 송부하였다(소갑 제13-1호증).

49) □□□□□가 피스톤 양산 승인을 위해 제출한 서류 중 하나인 체결 점검시트(소갑 제42-3-12호증)에서는 피심인이 2015. 10. 14. 전달한 ○○기계가 작성한 서류(소갑 제36호증)에서 발견되는 오기가 동일한 위치에서 발견된다. 비록 체결 점검시트는 법상 기술자료로 인정되지는 않았지만, □□□□□가 피심인이 전달한 ○○기계의 자료를 활용하였다는 점은 이를 통해서도 확인된다.

50) 이에 대해 피심인 직원 김○○ 또한, □□□□□가 동 자료들을 활용하여 서류 작성에 도움이 되었을 것이라는 점을 인정하고 있다(소갑 제39-7호증).

주장은 이유 없다.

마) H21/32 피스톤 도면 및 소재 검사성적서에 대한 판단

117 심사관은 2006년경 H21/32 도면에 신고인의 기여가 인정되며 신고인이 기여한 부분이 해당 도면에 남아있으므로 신고인의 기술자료라고 주장하고, 피심인은 해당 도면은 피심인이 모든 설계 및 해석을 실시하였으므로 자신의 기술자료라고 주장한다. 검토결과, 현출된 증거만으로는 누구의 소유인지 알 수 없어 위법성을 판단하기 어렵다. 또한, 소재 검사성적서의 경우 위 2. 라. 2) 마)에서 살펴본 바와 같이 기술자료로 인정하기 어려워 위법성을 인정하지 아니한다.

바) 소결

118 피심인의 위 2. 나. 3)의 행위는 법 제12조의3 제3항에 위반되어 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과[51)]

119 피심인의 기술자료 제공 요구행위, 기술자료 제공 요구시 관련 서면미교부 행위, 기술자료 유용행위에 대하여 향후 당해 법 위반행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 피심인 현대중공업에게 향후 행위금지명령을 부과한다.

120 아울러 피심인의 위 2. 나. 3)의 행위 중 2016. 7. 24. 까지의 행위에 대해서는 법 제25조의3 제1항, 동법 시행령 제13조 [별표 2] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다) 제2013-1호의 규정에

51) 피심인 한국조선해양은 현재 조선사업부문을 영위하고 있지 아니하므로 피심인 현대중공업에게 시정명령을 부과한다. 또한 법 제25조의3 제2항에 의해 준용되는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제55조의3에 따라 피심인 한국조선해양의 분할일 이전의 행위에 대한 과징금을 피심인 현대중공업에게 부과한다.

따라 위반행위가 중대하고 파급효과가 큰 경우로서 법 제12조의3를 위반한 경우에 해당[52]하므로 과징금을 부과하고, 2016. 7. 25. 이후부터 2019. 4. 11. 까지의 행위에 대해서는 법 제25조의3 제1항, 동법 시행령 제13조 [별표 2] 및 과징금 고시 제2016-10호 및 제2018-18호[53]의 규정에 따라 관련된 수급사업자의 수, 관련 하도급대금 및 법 위반금액의 규모 등을 고려하여 피심인 현대중공업에게 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 2016. 7. 24. 까지의 위반행위

가) 기본 산정기준

(1) 산정방법

121 기본 산정기준은 법 제25조의3 및 법 시행령 제13조 제1항 [별표 2] 과징금 부과기준(이하 '과징금 부과기준'이라 한다)에 따라 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

(2) 하도급대금 및 위반금액의 산정

122 과징금 부과기준에 의하면 하도급대금은 해당 하도급거래의 계약금액으로,

---

52) 과징금고시 제2013-1호
Ⅲ. 과징금 부과여부의 결정
2. 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 원칙적으로 과징금을 부과한다.
나. 위반행위가 중대하거나 파급효과가 큰 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
(3) 법 제12조의3(기술자료 제공 강요 금지 등) 또는 제19조(보복조치의 금지) 또는 제20조(탈법행위의 금지)를 위반한 경우

53) 법 시행령 제13조 [별표 2]의 과징금 부과기준이 2016. 1. 22. 대통령령 제26933호로 개정되어 2016. 7. 25. 시행되었는바, 피심인의 위반행위 중 삼영기계의 기술자료를 진성라이너에게 제공한 날인 2015. 10. 14.부터 2016. 7. 24.까지의 행위는 대통령령 제26933호로 개정되기 전의 것 및 과징금 고시 제2013-1호가 적용되고, 2016. 7. 25. ~ 2018. 10. 17.의 위반행위에 대하여 부과기준금액을 적용하는 경우는 대통령령 제26933호 및 과징금 고시 제2016-10호를, 2018. 10. 18. 이후의 위반행위에 대해서는 대통령령 제29238호로 개정된 것 및 과징금고시 제2018-18호를 적용한다.

위반금액은 법 위반 관련 미지급 금액[54]으로 규정하고 있는바, 이에 따른 피심인의 위반행위와 관련된 하도급대금 및 위반금액은 <표 14> 해당란 기재와 같다.

<표 14> 법위반 관련 하도급대금 및 위반금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

적용 고시	위반 행위	하도급대금[55](A)	위반금액(B)	위반비율(B/A)
제2013-1호	기술자료 유용행위	2,952,411,301	-	-

(3) 기본 산정기준

123 과징금 부과기준에 따라 산정된 점수를 기준으로 과징금 부과율을 정하고, 하도급대금의 2배의 금액에 과징금 부과율을 곱하여 기본 산정기준을 구하면 아래 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 기본 산정기준 산정내역

(단위: 원, 부가가치세 제외)

하도급대금의 2배(A)	부과점수	과징금 부과율(B)	기본 산정기준(A×B)
5,904,822,602	48점[56]	4%	236,192,904

나) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정

124 피심인이 공정거래위원회가 정한 '대중소기업간 상생협력을 위한 바람직한 계약체결 가이드라인' 등 3개 가이드라인을 도입하여 운용하고 있으므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 다. (3) 내지 (5)의 규정[57]에 따라 각 5%씩 감경하여 총 15%의 감경률을 적

54) 법위반 관련 미지급금액은 신고사건의 경우는 신고 접수일까지, 직권조사의 경우는 직권 조사계획 발표일까지 미지급한 금액으로 한다.

55) 피심인이 □□□□□에게 기술자료를 전달한 2015. 10. 14.부터 2016. 7. 24. 까지 ㅇㅇ기계와 □□□□□가 H21/32 피스톤과 관련하여 피심인과 계약한 하도급대금을 합산하여 산정하였다.

56) 위반행위의 유형 40점 [100점(12조의3 위반) × 0.4] + 위반금액의 비율 0점 [0점(-) × 0.2] + 위반행위의 수 8점 [40점(1개) × 0.2] + 법위반 전력 0점 [0점(-) × 0.2] = 총 48점으로 과징금 부과율은 4%이다.

57) (3) 위반사업자가 공정거래위원회가 정한 "대중소기업간 상생협력을 위한 바람직한 계약체결 가이드라인"을 도입운용한 경우 : 100분의 5 이내
(4) 위반사업자가 공정거래위원회가 정한 "협력업체 선정운용 가이드라인"을 도입운용한 경우 : 100

용하여 아래 <표 16> 기재와 같이 200,763천 원을 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정 산정기준 금액으로 한다.

<표 16> 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정내역

(단위: 원, 부가가치세 제외)

기본 산정기준	감경률	감경 후 금액	위반금액의 3배 또는 5배	조정금액
236,192,904	△15%	200,763,968	-	200,763,968

다) 부과과징금의 결정

125 피심인이 영위하는 조선업종의 장기 불황으로 피심인의 경영상황이 어려운 점을 고려하여 조정금액에서 20%를 감경[58]한 후, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다.의 규정에 따라 백만 원 단위 미만의 금액을 버려 160백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

2) 2016. 7. 25부터 2018. 10. 17. 까지의 위반행위

가) 기본 산정기준

(1) 산정방법

126 기본 산정기준은 과징금 부과기준에 따라 각 위반행위별로 하도급대금의 2

분의 5 이내

(5) 위반사업자가 공정거래위원회가 정한 “하도급거래 내부 심의위원회 설치운용 가이드라인”을 도입 운용한 경우 : 100분의 5 이내

58) 과징금 고시 제2013-1호 Ⅳ. 3. 부과과징금의 결정

가. 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정금액이 원사업자의 현실적 부담능력, 당해 위반행위의 정도나 파급효과, 기타 시장 또는 경제여건을 충분히 반영하지 못하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정금액을 다음과 같이 조정하여 부과과징금을 결정할 수 있다.

(1) 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정시 충분히 고려되지 아니한 위반행위의 파급효과, 구체적인 경제적 상황, 해당 사업자들이 발생시킨 경제적 또는 재정적 이익, 해당 사업자들의 사업 규모 및 구조적인 특징, 특정한 사회적 상황에서의 실질적 지급능력 등에 비추어 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정금액이 부당이득의 환수, 법 위반의 방지 또는 제재 목적을 달성하기에 필요한 범위에 비하여 현저히 과중하다고 판단되는 경우에는 행위 또는 행위자 요소에 의한 조정금액의 100분의 50까지 감액할 수 있다.

배에 위반사업자의 위반금액의 비율에 위반행위의 중대성 정도별로 정하는 부과기준율을 곱하여 산정하되, 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에는 5억 원 이내에서 중대성의 정도를 고려하여 산정한다.

(2) 기본산정기준

127 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. [별표]의 세부평가 기준표에 따를 때, 기술자료 유용행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하고, 위반금액이 정의되지 않는 행위유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 부과기준금액의 범위 내에서 300백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

나) 부과과징금의 결정

128 1차 및 2차 조정은 피심인에게 해당되는 사유가 존재하지 아니하므로 기본산정기준을 그대로 유지하고, 피심인이 영위하는 조선업종의 장기 불황으로 피심인의 경영상황이 어려운 점을 고려하여 10%를 감경[59]한 270백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

3) 2018. 10. 18. 이후의 위반행위

가) 기본 산정기준

129 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. [별표]의 세부평가 기준표에 따를 때, 기술자료 유용

59) 과징금 고시 제2016-10호 Ⅳ. 4. 부과과징금의 결정
가. 2차 조정된 산정기준이 위반사업자의 특수한 재정적 사정 또는 시장·경제 여건을 반영한 현실적 부담능력, 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과 및 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모에 비하여 과중한 경우 공정거래위원회는 그 이유를 의결서에 명시하고 2차 조정된 금액을 다음과 같이 조정하여 부과과징금을 결정할 수 있다.
(2) 당해 위반행위가 시장에 미치는 효과, 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등의 조정 사유는 위반 사업자들의 사업규모 및 구조적인 특징, 특정한 사회적 상황에서의 실질적 지급 능력, 위반행위의 전후사정, 실제로 취득한 부당이득의 정도 등을 종합적으로 참작할 때 1·2차 조정 등 앞 단계에서 충분히 고려되지 못하였다고 인정되는 경우에 한해 적용하며, 2차 조정된 산정기준의 100분의 50 이내에서 감경할 수 있다.

행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하고, 위반금액이 정의되지 않는 행위유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 부과기준금액의 범위 내에서 600백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

나) 부과과징금의 결정

130 1차 및 2차 조정은 피심인에게 해당되는 사유가 존재하지 아니하므로 기본산정기준을 그대로 유지하고, 피심인이 영위하는 조선업종의 장기 불황으로 피심인의 경영상황이 어려운 점을 고려하여 10%를 감경[60]한 540백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4) 최종 부과과징금

131 피심인의 2016. 7. 24. 까지의 위반행위에 대한 과징금 160백만 원과 2016. 7. 25.부터 2018. 10. 17.까지의 위반행위에 대한 과징금 270백만 원, 2018. 10. 18. 이후의 위반행위에 대한 과징금 540백만 원을 합산하여 피심인에게 총 970백만 원의 과징금을 부과한다.

4. 결론

---

60) 과징금고시 제2018-18호의 Ⅳ. 4. 가. 부과과징금의 결정

가. 2차 조정된 산정기준이 위반사업자의 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건, 위반행위가 시장에 미치는 효과 및 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등을 충분히 반영하지 못하여 과중하다고 인정되는 경우에는 공정거래위원회는 그 이유를 의결서에 명시하고 2차 조정된 금액을 다음과 같이 조정하여 부과과징금을 결정할 수 있다. (이하생략)

(1) 공정거래위원회는 다음을 고려하여 2차 조정된 산정기준에서 감액하되, 이하 (가)~(나)의 모든 사항을 고려하더라도 100분의 50 이내에서만 감액할 수 있다.

(나) 다음의 조정사유는 불가피한 경우에 한하여 적용하되, 모든 경우를 합하더라도 2차 조정된 산정기준의 100분의 10 이내에서만 감액할 수 있다.

1) 시장 또는 경제여건에 따른 조정은 경기변동(경기종합지수 등), 수요·공급의 변동(해당 업종 산업동향 지표 등), 환율변동 등 금융위기, 석유·철강 등 원자재 가격동향, 천재지변 등 심각한 기후적 요인, 전쟁 등 심각한 정치적 요인 등을 종합적으로 고려할 때 시장 또는 경제여건이 상당히 악화되었는지 여부를 고려하여 적용한다.

2) 위반행위가 시장에 미치는 효과, 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등에 따른 조정은 개별 위반사업자의 시장점유율, 가격 인상 요인 및 인상 정도, 위반행위의 전후 사정, 해당 산업의 구조적 특징, 실제로 취득한 부당이득의 정도 등을 고려하여 적용하되, 처분의 개별적·구체적 타당성을 기하기 위한 경우에만 적용한다.

132 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제12조의3 제1항, 2. 나. 2)의 행위는 법 제12조의3 제2항, 2. 나. 3)의 행위는 법 제12조의3 제3항에 각각 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3을 적용하여 주문 1 내지 4항과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 8월 13일

의 장 위 원 김 형 배

위 원 김 봉 석

위 원 정 재 훈